

외자입찰유의서

Instructions To Bidders for Foreign Contract

외자구매과 - 3203호, 2016. 3. 14.

해외물자과 - 16963호, 2018. 9. 7

해외물자과 - 22503호, 2020.12.18.

해외물자과 - 10551호, 2023. 6. 29.

제1장 총칙

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

제1조 목적

Article 1 Purpose

이 외자입찰 유의서는 대한민국 조달청이 행하는 외국산 물품 및 용역에 대한 입찰에 참가하고자 하는 자가 유의하여야 할 사항을 정함을 목적으로 한다.

The purpose of these Instructions to Bidders for Foreign Contract ("ITB") is to provide guidance to persons intending to participate in biddings conducted by the Public Procurement Service ("PPS") of the Republic of Korea ("Korea") for the procurement of foreign Goods and services.

제2조 용어의 정의

Article 2 Definitions

이 입찰유의서에서 사용하는 용어와 약어는 다음과 같은 의미를 가지며, 이 입찰유의서에서 달리 정의되지 않은 용어와 약어는 국제상업회의소가 발표한 인코텀즈(입찰공고일 기준으로 가장 최근에 발효된 것을 의미함. 이하 같음) 및 외자계약일반조건(이하 "계약일반조건"이라 한다)에서 정의한 의미를 가진다.

The terms and abbreviations used in this ITB shall have the following meanings. Terms and abbreviations not otherwise defined herein shall have the meanings ascribed to such terms in the Incoterms (the most recent version as of the bidding announcement date) published by the International Chamber of Commerce ("ICC") and the General Provisions for Foreign Contract ("GP").

① "정부"는 대한민국 정부를 의미한다.

① "Government" means the government of the Republic of Korea.

②‘조달청’은 대한민국 정부의 조달청을 의미한다.

②"PPS" means the Public Procurement Service of the Republic of Korea.

③"수요기관"은 계약물품을 실제로 사용하는 공공기관 등을 의미한다.

③"End User" means any public organization that actually uses the contracted Goods.

④"입찰자"는 입찰에 참가하는 국내외 개인 또는 단체로서, 입찰설명서에 규정된 사항에 따라 입찰서류를 준비하고 제출하는 자를 의미한다.

④"Bidder" means an individual or organization intending to participate in bids, whether domestic or foreign, who prepares and submits the Bid Documents in accordance with the Bid Invitation.

⑤"공급자"는 계약물품을 계약에 따라 실제로 수요기관에 공급하는 개인 또는 단체를 의미한다.

⑤"Supplier" means any person or organization who actually supplies the contracted Goods pursuant to the contract.

⑥"계약상대자"는 조달청과 계약을 체결한, 입찰자와 공급자 양자를 의미한다.

⑥"Contracting Party" means the Bidder and the Supplier, collectively, who have entered into contract with PPS.

⑦<삭제> (2023. 7. 1.)

⑦<삭제> (2023. 7. 1.)

⑧"협상에 의한 계약"은 계약이행의 전문성·기술성 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우 다수의 입찰자들로부터 입찰서류를 제출 받아 평가한 후 협상절차를 통하여 국가에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하는 방식을 의미한다.

⑧"Contract by Negotiation" means the process to be conducted if and when it is determined that expertise and/or technology will be required for proper performance of the contract, during which process the contract is awarded to one of the Bidders through a negotiation process after he is determined to have submitted a bid with terms that are most favorable to the Government, upon evaluation of the Bid Documents submitted by multiple Bidders.

⑨"2단계 입찰"이란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 제1항 및 제2항 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 제1항 및 제2항에 따라 지정하는 일시에 먼저 규격입찰을 실시하여 그 결과 적격자로 확정된 2인 이상을 대상으로 가격입찰을 실시하는 입찰방식을 의미한다.

⑨"Two-Stage Bidding" is comprised of two bidding processes in accordance with Article 18 ① and ② of the Enforcement Decree of the Act on Contracts to

Which the State is a Party, or Article 18 ① and ② of the Enforcement Decree of the Act on Contracts to Which a Local Government is a Party. First stage involves a screening process for specifications, and subsequently a second bidding for price is implemented targeting at least two qualified Bidders from the first stage.

⑩"규격가격동시입찰"이란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 제3항 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 제3항에 따라 규격입찰서와 가격입찰서를 별도로 작성하여 각각 별개봉투에 넣어 봉한 후 지정하는 일시에 동시 제출토록 하여 먼저 규격을 심사한 결과 적격자로 확정된 자를 대상으로 가격개찰을 실시하는 입찰방식을 의미한다.

⑩"Two-Envelope Bidding" refers to a bidding method pursuant to Article 18 ③ of the Enforcement Decree of the Act on Contracts to Which the State is a Party or Article 18 ③ of the Enforcement Decree of the Act on Contracts to Which a Local Government is a Party. Bid documents for specifications and price are sealed in two separate envelopes and are simultaneously submitted. In evaluation, an envelope with specifications is first reviewed and qualified bidders with specifications are eligible for the price screening.

⑪"입찰설명서"는 입찰참가자격, 입찰서류의 작성, 입찰참가절차, 낙찰자 선정기준 등 입찰 참가시 입찰자들이 알아야 할 사항 및 계약의 조건을 설명하기 위하여 조달청이 작성하여 공고하는 문서를 의미한다.

⑪"Bid Invitation" means documents prepared and publically announced by PPS, explaining (i) the guidance to the bidding process such as the qualification for the bid, preparation of the Bid Documents, procedures for the bid, and awarding criteria and (ii) the terms and conditions of the contract.

⑫"입찰부속서류"는 제8조 제2항에 규정된 서류를 의미한다.

⑫"Supplementary Bid Documents" means the documents specified in Article 8② hereof.

⑬"규격입찰서(제안서)"는 최저가 입찰, 규격·가격동시입찰, 2단계경쟁입찰, 협상에 의한 계약시 제출되는 규격 관련 입찰서류를 의미한다.

⑬"Specifications Bid(Proposal)" means documents related to the technical specifications to be submitted as the Bid Documents for lowest price tender, Two-envelope Bidding, Two-stage Bidding, or Contract by Negotiation.

⑭"물품"은 부품, 부속품, 구성품, 예비부품을 포함한 원자재, 물건, 상품, 장비, 공급품 등과 그 설치, 교육, 관리 및 보수 등과 같이 이에 관련한 서비스를 의미한다.

⑭"Goods" means any raw materials, properties, products, equipment and supplies

including, inter alia, any parts, ancillary parts, components and spare parts, and services related thereto, including, any installation, training, maintenance and repairs.

⑮"KONEPS"는 조달청이 운영하는 공공기관 물자구매, 시설공사 계약 입찰 통합시스템인 국가종합전자조달시스템(Korea On-line E-Procurement System, 나라장터)을 의미한다.

⑮"KONEPS" means Korea On-line E-Procurement System (Narajangtuh in Korean), the bidding and contracting system for public procurement of goods, services and construction works, operated by PPS.

⑯"인도조건"은 DTE조건(수요기관 지정장소 인도조건) 또는 인코텀즈에 규정된 조건을 의미한다.

⑯"Delivery Terms" means (i) DTE Terms (Delivered to End User) or (ii) other delivery terms set forth in the Incoterms.

⑰"DTE조건"(수요기관 지정장소 인도조건)은 공급자가 물품을 국내에서 공급하는 경우 적용되는 인도조건으로, 이 인도조건 하에서 계약상대자는 수요기관이 지정 한 장소까지 계약물품을 운반하고 설치하여야 하는 책임을 지며, 운송·설치·시운전 등에 소요되는 모든 비용을 포함한 가격과 위험들을 부담한다.

⑰"DTE Terms" (Delivered to End User) means the Delivery Terms that will be applicable if the Supplier supplies Goods from Korea, where the Contracting Party is responsible for (i) transporting the contracted Goods to the destination designated by the End User and installing the contracted Goods, and (ii) all costs and risks related to the transportation, installation and test operations.

⑱"영업일"은 대한민국 정부부처가 근무하는 날(토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한다)을 의미하고, "은행영업일"은 입찰설명서에서 정한 은행이 근무하는 날(토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한다)을 의미한다.

⑱"Business Day" means a day on which the government of Korea is open for business, excluding Saturdays, Sundays and public holidays, and "Banking Business Day" shall mean a day on which the bank designated by the Bid Invitation is open for business, excluding Saturdays, Sundays, and public holidays.

제3조 사용언어

Article 3 Language

입찰설명서, 입찰서류, 계약서류는 한국어 또는 영어로 작성될 수 있다. 한국어본과 영문본의 내용이 다른 때에는 한국어본이 우선한다.

Bid Invitation, Bid Documents and contract documents may be prepared in Korean or English. In the event of any conflict between the English and Korean versions, the Korean version shall prevail.

제4조 기간 계산

Article 4 Date Calculation

①기간이 일수로 명시된 경우에는 토요일, 일요일과 공휴일을 포함하여 계산한다. 다만, 기간만료일이 영업일이 아닌 경우 해당 기간은 기간만료일의 다음 영업일까지로 연장된다.

①Saturdays, Sundays and public holidays shall be included when a period is specified as number of days; provided that, if the last day of any period falls on a day that is not a Business Day, the relevant period shall be extended to the Business Day following the last day of such period.

②"일"은 달력의 일을 의미하며, 시간은 대한민국 표준시를 기준으로 한다.

②The term "day" means any calendar day, and any time specified herein means Korea Standard Time (KST).

제2장 입찰설명서 및 입찰참가자격등록

CHAPTER II BID INVITATION AND BIDDER REGISTRATION

제5조 입찰설명서

Article 5 Bid Invitation

①입찰설명서는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 입찰공고문(한글)
2. 입찰요약서(영문)
3. 기술규격서 (제안요청서, 시방서, 도면 등이 있는 경우 이를 포함)
4. 외자 입찰유의서
5. 계약일반조건
6. 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서
7. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정
8. 입찰서류 서식 및 입찰서류 작성방법

①Bid Invitation shall include the following:

1. Bidding Announcement (Korean);
2. Bid Summary (English);
3. Technical Specifications (including Request for Proposal, specifications, or drawings, if applicable);

4. ITB;
5. GP;
6. Special Instructions for Electronic Bidding on KONEPS;
7. Bidder Registration Rules for KONEPS; and
8. Forms for the Bid Documents and Instructions for Preparation of Bid Documents.

②입찰요약서는 참고용이며, 입찰공고문이 우선한다.

②The summary of bidding is for reference purposes only, and the bidding announcement shall prevail in the event of any conflict.

③조달청은 입찰서류 접수마감일까지 입찰공고문의 내용을 변경할 수 있다. 주요한 내용이 변경되는 경우에는 변경공고문에서 정하는 바에 따라 입찰서류 제출마감일이 연장될 수 있다.

③PPS may modify the contents of the bidding announcement until the last day for the submission of the Bid Documents. In the event of any modification of any of the material terms, the due date for submission of the Bid Documents may be extended as prescribed by the Bidding Amending Announcement.

제6조 입찰자 및 공급자의 책임

Article 6 Responsibilities of the Bidder and the Supplier

①입찰자는 입찰서류 제출마감일까지 입찰공고문의 내용 및 그 변경 사항을 확인하고, 입찰설명서에 있는 모든 유의사항, 양식, 조건 및 규격 등을 충분히 숙지할 책임이 있다.

①The Bidder shall be responsible for being informed and having full knowledge of the contents of the bidding announcement and any amendment thereto and shall familiarize itself with and understand all instructions, forms, terms, conditions, and specifications mentioned in the Bid Invitation, prior to the due date for submission of the Bid Documents.

②입찰자는 입찰서류를 제출함으로써 입찰설명서의 내용을 승낙한 것으로 간주되며, 입찰자는 입찰설명서의 내용 및 입찰자가 제출한 입찰서류의 내용에 구속된다. 입찰자가 입찰설명서의 내용 모두 또는 일부를 승낙하지 않음을 입찰서류에 명시한 경우 조달청은 당해 입찰서류를 평가에서 제외한다.

②By submitting the Bid Documents, the Bidder shall be deemed to have agreed to the terms and conditions of the Bid Invitation and the Bidder shall be bound by the terms and conditions of the Bid Invitation and any Bid Documents submitted by the Bidder. The fact that the Bidder has expressed its intention to reject whole or part of the Bid Invitation shall be excluded from evaluation of the Bid

Documents.

- ③공급자는 공급자증명서를 제출함으로써 입찰설명서 및 입찰서류의 내용을 모두 숙지하고 있고, 입찰자가 낙찰자로 선정되는 경우 공급자도 입찰설명서 및 입찰서류의 내용에 구속되는 것에 동의한 것으로 간주된다. 공급자는 입찰설명서 및 계약의 내용에 따라 입찰자와 연대하여 계약을 이행할 책임이 있다.
- ③By submitting the Supplier's Certificate, the Supplier agrees and acknowledges that the Supplier fully understands (i) the terms and conditions of the Bid Invitation and the Bid Documents and (ii) the fact that the Supplier will be bound by the terms and conditions of the Bid Invitation if the Bidder is selected as the successful Bidder. The Supplier shall be jointly responsible with the Bidder for the performance under the contract in accordance with the Bid Invitation and the contract.
- ④입찰자는 공급자에게 제3항에서 정한 공급자의 책임을 설명할 의무가 있다.
- ④The Bidder shall fully explain the Supplier's responsibilities as provided in clause ③ to the Supplier.
- ⑤입찰자는 본 조에 따른 의무를 이행하여야 하며, 공급자가 계약상대자로서의 책임을 다하지 아니하는 경우에도 공급자와 연대하여 계약불이행에 대한 책임을 진다.
- ⑤The Bidder may perform its obligations pursuant to this Article 6, and if the Supplier also fails to perform its obligations as a Contracting Party, the Bidder and the Supplier shall jointly and severally be liable for any such non-performance of the contract.

제7조 입찰참가자격등록

Article 7 Bidder Registration

- ①조달청이 실시하는 입찰에 참여를 희망하는 모든 입찰자는 KONEPS를 통하여 전적으로 입찰참가자격등록을 하거나 조달청 또는 지방 조달청에 직접 입찰참가자격등록을 하여야 한다.
- ①All Bidders who wish to participate in PPS bidding shall register for bidding either electronically through KONEPS, or in person at PPS or one of its local branch offices.
- ②입찰참가자격등록은, 입찰설명서에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고, 입찰서류 제출마감일 전 영업일 18시까지 완료되어 유효하여야 하고, 계약체결시까지 그 등록이 유효한 상태가 유지되어야 한다.
- ②Unless the Bid Invitation provides otherwise, the registration for bidding shall be effected by 18:00 of the Business Day immediately preceding the due date for

the Bid Documents, and remain effective until the execution of the contract.

③입찰참가자격등록 절차는 『국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정』에 따른다. 그 밖의 입찰참가자격과 관련된 사항은 입찰설명서에 기재된 바에 따른다.

③The registration procedure for bidding shall comply with the Bidder Registration Rules for KONEPS. The other requirements to qualify for bidding shall be as prescribed in the Bid Invitation.

제3장 입찰서류

CHAPTER III BID DOCUMENTS

제8조 입찰서류의 준비 및 구성

Article 8 Preparation and Composition of Bid Documents

①입찰자는 다음과 같이 구성된 입찰서류를 준비하여야 한다.

1. 전자입찰의 경우

- a. 가격입찰서 - 별지 제2호 외자구매입찰서(전산서식)
- b. 입찰부속서류

2. 직접 또는 우편 입찰의 경우

- a. 가격입찰서 - 별지 제2-1호 외자구매입찰서, 별지 제2-2호 견적서, 별지 제2-3호 물품명세서
- b. 입찰부속서류

①The Bid Documents to be prepared by the Bidder shall consist of the following items:

1. For electronic bidding:

- a. Price Bid - Bid Application (Electronic Form) (Appendix 2); and
- b. Supplementary Bid Documents

2. For submission of the bid in person or by mail:

- a. Price Bid - Bid Application (Appendix 2-1); Price Quotation (Appendix 2-2); Goods Description (Appendix 2-3); and
- b. Supplementary Bid Documents

②입찰부속서류는 다음 각 호의 서류로 구성된다.

- 1. 공급자증명서 (별지 제3호)
- 2. 제조자증명서 (별지 제4호)
- 3. 세부견적서
- 4. 규격입찰서(제안서)
- 5. 규격입찰서(제안서)에 관한 증빙서류
- 6. 사후관리(A/S)계획서 (별지 제5호)

7. 상기 외 입찰설명서에서 요구하는 서류

②Supplementary Bid Documents shall consist of each of the following:

1. the Supplier's Certificate (Appendix 3);
2. the Manufacturer's Certificate (Appendix 4);
3. A detailed quotation;
4. Specifications Bid(Proposal);
5. Supporting documents for Specifications Bid(Proposal);
6. After Sales Service Plan (Appendix 5); and
7. Other documents required under the Bid Invitation.

제9조 입찰서류 작성

Article 9 Preparation of Bid Documents

입찰자는 입찰설명서상의 도면, 규격 및 입찰설명서에 기술된 일정, 절차 등 모든 유의사항을 숙지하고, 합리적 주의를 기울여 입찰설명서에서 요구하는 바에 따라 입찰서류를 작성하여야 한다. 입찰설명서의 내용을 양지하지 아니하여 발생하는 불이익 및 입찰서류 등의 기재오류로 인하여 발생하는 불이익은 입찰자가 부담한다.

The Bidder shall fully understand all instructions in the Bid Invitation, including, inter alia, the drawings and specifications required under the Bid Invitation and the procedures and schedules explained in the Bid Invitation, and shall prepare the Bid Documents with reasonable care, as instructed in the Bid Invitation. The Bidder shall be responsible for any and all disadvantages arising from insufficient understanding of the Bid Invitation or any error it makes in preparing any of the Bid Documents.

①전자입찰의 경우, 입찰자는 KONEPS에서 별지 제2호 외자구매입찰서(전산서식)에 따른 입찰 내용을 입력하는 방법으로 가격입찰서를 작성하여야 한다.

①For electronic bidding, the Bidder shall prepare the price bid by completing and submitting the form of Bid Application (Electronic Form) (Appendix 2) electronically through KONEPS.

②직접 또는 우편입찰의 경우, 입찰자와 공급자는 별지 제2-1호 외자구매입찰서, 별지 제2-2호 견적서 및 별지 제2-3호 물품명세서 서식을 각각 작성하고, 입찰자와 공급자를 대표할 수 있는 법적 권한이 있는 자가 각각 서명 또는 기명날인하여 제출하여야 한다.

②For submission of the bid in person or by mail, the Bidder and the Supplier shall prepare and submit the Bid Application, Price Quotation and Goods Description in the form of Appendix 2-1, Appendix 2-2 and Appendix 2-3, respectively, with seal or signature by a person or persons who are duly

authorized to represent the Bidder and the Supplier, respectively.

③규격·가격동시입찰, 협상에 의한 계약 또는 2단계경쟁입찰의 경우는 규격입찰서(제안서)와 가격입찰서를 다음 각 호에 따라 각각 별도로 준비하여야 한다.

1. 규격입찰서(제안서)에는 입찰자가 제안하는 물품이나 서비스에 대한 규격을 상세히 기술하고, 물품이나 서비스가 입찰설명서의 요구사항에 부합하다는 것을 입증하는 서류들을 첨부하여야 한다. 규격입찰서(제안서)의 표지는 별지 제6호 서식을 사용하여야 한다.
2. 가격입찰서는 별지 제2-1호, 제2-2호 및 제2-3호 서식에 의해 작성되어야 하며, 입찰자와 공급자를 대표할 수 있는 법적 권한이 있는 자가 각각 서명 또는 기명 날인하여야 한다.

③For Two-envelope Bidding, Contract by Negotiation and Two-stage Bidding, the Specifications Bid(Proposal) and the price bid shall be prepared separately in accordance with the following:

1. The Specifications Bid(Proposal) shall include the proposed specifications for the Goods or services so proposed by the Bidder, and documents showing that the Goods or services proposed satisfy the requirements set forth in the Bid Invitation. The cover page for the Specifications Bid(Proposal) shall be in the form set out in Appendix 6.
2. The price bid shall be prepared in the form set out in Appendices 2-1, 2-2 and 2-3, and shall be either (x) signed or (y) name printed with seal affixed next to it by a person or persons who are duly authorized to represent the Bidder and the Supplier, respectively.

④입찰서류의 내용을 제출 전에 삭제 또는 기타 변경하고자 하는 경우, 그 사유를 명시하거나 주석을 달고 가격입찰서에 서명하는 모든 자 또는 그 서명자로부터 위임 받은 자가 삭제 또는 변경 내용 옆에 서명 또는 이름 첫 자를 기재하여야 한다.

④If the Bidder intends to delete or otherwise modify any of the Bid Documents before submission, the reasons therefor shall be inserted or explained by footnote, and all signatories to the price bid or person(s) duly authorized by such signatories to the Bid Application shall place his/her/their signature(s) or the initial of his/her/their name(s) on the part which is to be deleted or modified.

⑤입찰자는 조달청에 제출한 입찰서류를 변경, 교체, 수정, 철회, 취소 및 보완할 수 없다. 다만 입찰서류에 입찰금액 등 중요한 사항에 오류가 있는 경우, 입찰자는 조달청의 동의를 얻어 개찰일시 이전까지 입찰취소를 할 수 있다. 입찰을 취소하고자 하는 입찰자는 개찰일시 이전까지 별지 제7호 서식의 입찰취소신청서를 작성하여 KONEPS를 통하거나, 직접 또는 팩스로 조달청에 제출하여야 한다. 입찰취소신청

서는 가격입찰서에 서명한 모든 자 또는 그 서명자로부터 위임 받은 자가 서명 또는 기명날인하여야 한다.

⑤The Bidder may not modify, exchange, amend, withdraw, cancel or supplement the Bid Documents submitted to PPS; provided, however, if there is an error on a material item, such as the bid price, in Bid Documents, the Bidder may, with consent of PPS, cancel the bid prior to the opening of the bids. A Bidder who intends to cancel the bid shall submit to PPS an Application for Cancellation of the Bid in the form set out in Appendix 7, prior to the bid opening date and time, through KONEPS, in person, or by fax. The Application for Cancellation of the Bid shall be either (x) signed or (y) name printed with seal affixed next to it by all signatories to the price bid or person(s) duly authorized by such signatories to the price bid.

⑥기술규격서에 도면이 첨부된 경우, 그 도면은 오류 또는 모순이 있을 수 있음을 유의하여야 한다. 입찰자는 입찰공고 상의 도면과 서술식 규격서를 비교하고, 입찰공고 상의 도면과 서술식 규격서와의 일치를 위하여 도면의 수정이 필요한 경우 그 수정내용을 입찰서류에 명시하여야 한다.

⑥If the Technical Specifications includes drawings, the Bidder shall be aware that there may be an error or contradiction in a drawing. The Bidder shall compare the drawing with the written specifications in the bidding announcement, and if modification of the drawing is necessary to reflect the written specification, the Bidder shall specify such modifications in the Bid Documents.

제10조 입찰가격의 기재

Article 10 Bid Price Quotation

①입찰가격의 의미

"입찰가격"은 물품의 가격, 서비스비용 기타 인도조건에 따른 관련 모든 비용을 모두 합한 금액을 의미한다.

①Definition of Bid Price

The term "**bid price**" shall mean the sum of the price for the Goods, Service charge and all other costs related to each Delivery Term.

②입찰가격

②Bid Price

1. 국외공급분

국외에서 공급되는 물품 및 서비스(이하 "국외공급분")의 경우, 입찰가격은 별표 제1호에 의한 인도조건에 따라 표시되어야 한다. 물품의 단가와 총 금액, 서비스 비용, 국외 운송료와 보험료, 하역료, 물자조작료, 보관료, 내륙운송비, 관세와 부

가가치세는 각 세목별로 견적되어야 한다. 국외공급분의 입찰가격은 해당 물품과 서비스가 생산 또는 공급되는 국가의 통화나 미국 통화로 견적되어야 한다. 다만 입찰공고서에서 달리 정하고 있는 경우와 본체 외 부속장비의 가격은 대한민국 통화로 견적할 수 있다.

1. Bid Price for the Overseas Supplied Goods

For Goods and services supplied from overseas (the "**overseas supplied Goods**"), the bid price shall be quoted in accordance with Delivery Terms set forth in Schedule 1 attached hereto. Quotations for unit price and total price for the relevant Goods, Service charge, overseas freight and insurance, discharging cost, handling charge, storage fee, inland transportation charge, customs duties and value added tax ("**VAT**"), shall be provided on an itemized basis. The bid price for the overseas supplied Goods shall be quoted in the currency of country from which the Goods and services are supplied or manufactured, or in US Dollars; provided that the bidding announcement specifically states or auxiliary equipments other than the main body are quoted, Korean currency can be used.

2. 국내공급분

전체적으로 또는 부분적으로 한국 내에서 생산되어 공급되는 물품과 서비스(이하 "국내공급분")의 경우, 입찰가격은 DTE조건(수요기관 지정장소 인도조건)으로 견적되어야 한다. 그 입찰가격에는 이미 지불되었거나 지불될 내륙운송비, 보험료, 수입세, 부가가치세 등 모든 비용이 포함되어야 한다. 국내공급분의 가격은 대한민국 통화로 견적되어야 한다.

2. Bid Price for the Domestically Supplied Goods

For Goods and services manufactured and supplied, in whole or in part, in Korea (the "**domestically supplied Goods**"), the bid price shall be quoted on DTE Terms (Delivered to End User). Such bid price shall include all costs, including, inland transportation charge paid or payable, insurance, import taxes and VAT. The price for the domestically supplied Goods shall be quoted in Korean Won.

3. 검정료와 포장비

입찰설명서에서 달리 명기할 것을 요구한 경우를 제외하고, 물품 단위 별 검정료 및 운송에 적합한 포장비는 물품가격에 포함되어야 한다.

3. Inspection Fee and Packaging Charge

Unless the Bid Invitation provides otherwise, inspection fee and packaging charge per Good shall be deemed to be included in the price quoted for the Goods.

4. 기본부품

입찰설명서에서 달리 명기할 것을 요구한 경우를 제외하고, 기본부품의 가격은 FOB 또는 FCA 가격에 포함되어야 한다. 입찰자는 물품가격에 포함된 기본부품의 목록을 입찰서류의 일부로 제출하여야 하며, 기본부품이 목록에서 누락되거나 기본부품의 가격이 물품가격에 포함되지 않은 경우 입찰자는 물품가격 내에서 이들을 공급하여야 한다.

4. Basic Parts

Unless the Bid Invitation requires specification, the price for basic parts shall be included in the FOB or FCA price. Together with the Bid Documents, the Bidder shall submit the list of basic parts of which prices are included in the price for the Goods. If any basic part is omitted from the list of basic parts or the price of any basic part is not included in the price for the Goods, the Bidder shall supply such basic part within the price for the Goods.

5. 예비부품

입찰설명서에서 구매하기로 한 예비부품의 가격은 FOB 또는 FCA 가격에 포함되어야 한다.

5. Spare Parts

The price for the spare parts specified in the Bid Invitation as being parts to be purchased shall be included in the FOB or FCA price.

6. 추천예비부품

입찰물품의 사용과 관련하여 제조자가 그 판단에 따라 일정기간 필요하다고 추천하는 예비부품(이하 "추천예비부품")은 아래 기재 서식에 따라 세부 품목별로 분리 견적되어야 한다. 추천예비부품의 가격은 물품가격에는 포함되지 않는다.

Item No.		Name	
Q'ty		Unit Price	
Parts		Consumables	()years
FCA(FOB)			
CPT(CFR)			
CIP(CIF)			

6. Recommended Spare Parts

Price quotation for the spare parts which are determined to be necessary by the manufacturer for a certain period of time with respect to the use of the Goods (the "**recommended spare parts**"), shall be quoted separately for each item in the form provided below. The price for the recommended spare parts shall not be included in the price for the Goods.

Item No.		Name	
Q'ty		Unit Price	
Parts		Consumables	()years
FCA(FOB)			
CPT(CFR)			
CIP(CIF)			

7. 서비스비용

입찰설명서에서 달리 명기할 것을 요구한 경우를 제외하고, 다음 각 목의 비용은 분리 견적되어야 한다.

- 설치와 시험운행에 드는 비용 (설치비)
- 교육비
- 하자보증 비용
- 그 외의 다른 비용

입찰자가 가격입찰서에 달리 명시한 경우를 제외하고, 설치, 시험운행, 사용 관련 교육 및 하자보증 등은 물품가격에 포함되어 있는 것으로 간주된다.

7. Service Charge

Unless the Bid Invitation provides to specify otherwise, the price for each of the items shall be quoted separately on an itemized basis:

- installation and test operation charge (the "installation charge");
- training charge;
- warranty charge; and
- other charges.

Unless the Bidder expressly stated otherwise in its price bid, installation charge, test operation, operation training, warranty, etc. shall be deemed to be included in the price for the Goods.

8. 사후관리 비용

사후관리(A/S) 비용은 입찰가격에 포함되지 않는다.

8. After Sales Service charge

After sales service charge shall not be included in the bid price.

③ 입찰가격 기재 효력

③ Effect of Bid Price Quotation

- 제2항에 따라 입찰가격을 분리 견적하는 것은 조달청이 용이하게 입찰서류를 비교하기 위함이며, 입찰자가 항목별로 가격을 분리 견적하였다고 하여 계약 체결 시 조달청이 불리한 가격에 구속되거나 불리한 가격으로 계약을 체결하여야 하는 것은 아니다.

1. The itemized price quotation of the bid price pursuant to clause ② above is for reference purposes only in order to allow PPS to compare the Bid Documents, and such itemized price quotation shall not bind PPS to any unfavorable price during the process of executing the contract, or require PPS to enter into the contract under any unfavorable price terms.
2. 입찰자는 입찰 당시 제출한 가격입찰서 및 세부견적서에 기재된 가격을 조정할 수 없다. 입찰자가 조정 가능한 조건으로 견적가격을 제출한 경우, 해당 입찰서류는 입찰조건을 충족하지 않은 것으로 간주되어 입찰서류 검토 및 평가 대상에서 제외될 수 있다.
2. The Bidder may not under any circumstances adjust the price quoted in the price bid submitted at the time of bid submission and the detailed quotation. In the event the Bidder has quoted in its Bid Documents a price that becomes subject to any subsequent adjustment, such Bid Documents may be excluded from the review and evaluation of the Bid Documents.

④ 미준수로 인한 책임 및 불이익

본 조의 기준에 따라 작성되지 아니한 입찰서류를 제출함으로써 발생하는 책임과 불이익은 입찰자가 부담한다.

④ Responsibilities and Disadvantages arising from Non-Compliance

The Bidder shall be liable for any losses arising from its submission of any Bid Documents that do not satisfy any of the requirements set forth in this Article.

제11조 입찰부속서류

Article 11 Supplementary Bid Documents

① 공급자증명서

① The Supplier's Certificate

1. 입찰자는 입찰설명서에서 제출을 요구하는 경우 공급자로부터 별지 제3호 서식에 따른 공급자증명서를 확보하여 입찰부속서류로 제출하여야 한다. (다음 각 목의 내용은 필수 기재사항임)
 - a. 공고번호
 - b. 공급자명, 주소, 전화번호
 - c. 공급자는 (i) 계약일반조건상의 각 조건을 포함한 입찰설명서 및 (ii) 입찰서류의 내용을 모두 숙지하고 있고, 전술한 (i) 및 (ii)의 내용에 구속되어 입찰자와 연대하여 계약을 이행할 책임과 의무를 진다는 문구
 - d. 법적으로 대표할 수 있는 권한 있는 대표자의 성명
 공급자증명서는 공급자를 법적으로 대표할 수 있는 권한 있는 대표자에 의해 서명 또는 기명날인되어야 한다.

1. Bidders shall present a Supplier's Certificate, obtained from suppliers in the form as set out in Appendix 3, in the case where Bidders are required according to the Bid Invitation (The followings shall be included).
 - a. Bid Announcement number;
 - b. The Supplier's name, address, and phone number;
 - c. A statement that the Supplier fully understands (i) the Bid Invitation, including the terms and conditions set forth in the GP, and (ii) the Bid Documents, and that the Supplier shall be bound by the terms and conditions of the aforementioned (i) and (ii) and be jointly responsible with the Bidder for the performance of the contract; and
 - d. Name of a representative duly authorized to represent the Supplier.

The Supplier's Certificate shall be either (x) signed or (y) name printed with seal affixed next to it by a representative duly authorized to represent the Supplier.

2. 둘 이상의 공급자가 있는 경우, 입찰자는 가격입찰서에 모든 공급자를 명시하여야 하며 공급자증명서도 공급자 별로 각각 제출하여야 한다.
2. If there are two or more Suppliers, all Suppliers shall be specified in the price bid and the Supplier's Certificate shall be obtained from and submitted for each and every Supplier.

② 제조자증명서

② The Manufacturer's Certificate

1. 입찰자는 입찰설명서에서 제출을 요구하는 경우, 제조자로부터 별지 제4호 서식에 따른 제조자증명서를 확보하여 입찰부속서류로 제출하여야 한다. (다음 각 목의 내용은 필수 기재사항임)
 - a. 공고번호
 - b. 제조자명, 주소, 전화번호
 - c. (i) 가격, 인도 일정 및 규격의 측면에서 제조자의 물품에 대한 제품보증(warranty) 내용은 간행물, 카탈로그 및/또는 도면에 의해 분명하고 상세히 설명되어 있다는 점, (ii) 제품보증(warranty)의 내용은 모두 공급자를 통하여 수요기관에 이전되어 수요기관이 직접 제품보증(warranty) 혜택을 모두 누릴 수 있다는 점을 제조자가 확인하는 문구
 - d. 제조자를 법적으로 대표할 수 있는 권한 있는 대표자의 성명제조자증명서는 제조자를 법적으로 대표할 수 있는 권한 있는 대표자에 의해 서명 또는 기명날인되어야 한다.

1. The Bidder shall obtain from the manufacturer the Manufacturer's Certificate in the form set out in Appendix 4, and submit it as part of the

Supplementary Bid Documents, if the Bid Invitation explicitly requires the submission (The followings shall be included).

- a. Bid Announcement number;
- b. Manufacturer's name, address, and phone number;
- c. A statement that the (i) information on Manufacturer's warranty of the Goods with respect to price, delivery schedule, and specifications of the Goods are described in full detail by publication, catalogue and/or drawing, and that (ii) the Manufacturer certifies that such warranty shall be transferred to the End User through the Supplier or Suppliers, as applicable, so that the End User may directly enjoy the benefits arising from such warranty; and
- d. Name of a representative duly authorized to represent the Manufacturer.

The Manufacturer's Certificate shall be either (x) signed or (y) name printed with seal affixed next to it by a representative duly authorized to represent the Manufacturer.

2. 입찰자는 제조자증명서 대신에 아래 각 목의 서류들을 제출할 수 있다.
 - a. 제조자와 공급자 간의 판매대리점 계약서 사본: 수요기관이 공급자를 통하여 제조자의 제품보증(warranty)을 제공 받음을 명시적으로 규정하고 있을 것
 - b. 공급자 증명서: 공급자는 제조자의 권한 있는 대리점으로서 간행물, 카탈로그 및 도면 형식의 설명 자료에 의해 물품의 규격을 보증한다는 내용일 것
2. In lieu of the Manufacturer's Certificate, the Bidder may submit all of the following documents:
 - a. a copy of the distribution agreement by and between the Manufacturer and the Supplier, which agreement shall specifically provide that the End User is covered by the warranty of the Manufacturer through the Supplier; and
 - b. a certificate from the Supplier, which shall certify that being an authorized distributor of the Manufacturer, the Supplier guarantees that the specifications of the Goods conform to those provided in the descriptive materials of the Goods, such as its brochure, catalogue and/or drawings.
3. 둘 이상의 제조자에 의해 제조되는 물품의 경우, 입찰자는 가격입찰서에 모든 제조자를 명시하여야 하며 제조자증명서 또는 제2호의 모든 서류들을 제조자 별로 각각 제출하여야 한다.
3. If there are two or more Manufacturers, all Manufacturers shall be specified in the price bid, and the Manufacturer's Certificate or all of the documents specified in subclause 2. above shall be obtained from and submitted for each

and every Manufacturer.

③규격입찰서(제안서)에 대한 증빙서류

③Supporting Documents for the Specifications Bid(Proposal)

1. 규격입찰서(제안서)에 대한 증빙서류

입찰설명서에서 물품 또는 서비스가 입찰설명서의 요구사항에 부합하다는 증빙서류를 입찰부속서류로 제출할 것을 요구하는 경우 아래 각 목의 모든 서류를 제출하여야 한다.

- a. 품목에 대한 카탈로그나 간행물 형태로 된 제조자가 작성한 규격설명(예: technical sheet) 그리고/또는 성능내역 자료
- b. 해당되는 경우, 제조자가 작성한 도면

증빙서류에는 모델 번호, 카탈로그 번호, 물품 및 장비의 각 주요 구성품의 제조자명이 명시되어야 한다. 이들 증빙서류는 낙찰자로 선정되었을 때 계약의 주요 내용이 되며, 계약에 의해 공급되는 계약물품은 증빙서류에 기재된 내역과 일치하여야 한다.

1. Supporting documents for the Specifications Bid(Proposal)

If the Bid Invitation requires submission of evidentiary documents to show that the Goods and services satisfy the requirements of the Bid Invitation as part of the Supplementary Bid Documents, all of the following documents must be submitted:

- a. information on technical description of the Goods prepared by the manufacturer in the form of a catalogue or periodicals (e.g., technical sheet) and/or technical data on performance; and
- b. drawings prepared by the manufacturer, if applicable.

The supporting documents shall clearly specify the model number, catalogue number and the name of the manufacturer for each major component of the Goods and the equipment. These supporting documents shall constitute an important part of the contract once the contract is awarded, and the contracted Goods to be supplied pursuant to the contract shall conform to all specifications set forth in the supporting documents.

④ 사후관리 계획서

입찰설명서에서 제출을 요구하는 경우, 입찰자는 하자보증기간 경과 후에 이행할 사후관리(A/S)계획서를 별지 제5호 서식을 참고하여 작성·제출하여야 한다.

④ After Sales Service Plan

In the case where submission is stated in the Bid Invitation, the Bidder shall prepare and submit an after sales service plan after the Warranty Period in the form set out in Appendix 5.

⑤. 기타 서류

입찰설명서에서 제출을 요구하는 경우, 입찰자는 시험성적서, 형식승인서, 실적증명서, ISO증명서와 같은 서류들을 제출하여야 한다.

⑤ Other Documents

In the case where submission is stated in the Bid Invitation, the Bidder shall submit documents such as inspection reports, type approvals, certificates of past contract performance and the ISO certificate.

제12조 입찰규격 또는 조건

Article 12 Bid Specifications or Conditions

①입찰자가 제안하는 모든 물품은 입찰설명서의 기술규격서의 조건에 부합하여야 하며, 해당 물품은 새것이고 사용된 적이 없는 정품으로서 모든 측면에서 사용목적에 적합하여야 하고, 최신 모델로서 정기적인 무역에서 거래되는 물품과 같거나 우월하여야 한다.

①All Goods proposed by the Bidder shall satisfy the technical specifications in the Bid Invitation, be new, unused, genuine products that are suitable for its intended purpose as set out in the Bid Documents in all respects, and be the most recent model with a quality equal to or better than products being traded through ordinary channels.

②입찰설명서에 명기된 특정 제작자의 상표나 카탈로그 번호는 조달청이 구매하고자 하는 물품의 형태 또는 품질을 나타낼 목적으로 기재한 것이며, 물품의 종류를 제한하고자 하는 것은 아니다. 다른 상표의 물품으로 입찰에 참여하더라도 입찰서류가 물품의 규격, 성능 등을 (설명서, 증빙서류 등으로) 명확하게 설명하고 있고, 입찰설명서에서 정한 물품의 규격에 적합하다면 그 입찰서류는 검토 및 평가의 대상에 포함될 수 있다.

②The trademark or catalogue number of the specific manufacturer included in the Bid Invitation is being stated for the purpose of explaining the form or quality of the Goods to be purchased by PPS, and not to restrict the type of the such Goods presented in the bidding process. Even if the Bidder participates in the bidding with any Goods bearing a different trademark, the Bid Documents may qualify for review and evaluation if the specifications, functions, etc. of the Goods are clearly explained (through explanatory materials or supporting documents) and such Goods conform to all of the other specifications set forth in the Bid Invitation.

제4장 입찰서류의 제출 및 보증금의 납부

CHAPTER IV SUBMISSION OF BID DOCUMENTS AND DEPOSIT OF BID BOND

제13조 입찰서류의 제출

Article 13 Submission of Bid Documents

①전자입찰

입찰자는 입찰설명서에서 달리 정한 경우 및 제2항의 경우를 제외하고 KONEPS를 통하여 전자적 방법으로 입찰서류를 제출하여야 한다.

①Electronic Bidding

Except as otherwise provided in the Bid Invitation and in the case of clause ② hereof, all Bidders shall submit the Bid Documents electronically via KONEPS.

②직접 또는 우편입찰

1. 국외입찰자의 경우 직접 또는 우편을 통하여 입찰서류를 제출할 수 있다.
2. 국외입찰자는 입찰서류 제출만을 위임 받은 입찰대리인을 통하여 입찰서류를 조달청에 제출할 수 있다. 대리인은 대리권한을 입증할 수 있는 서류를 제공하여야 한다.
3. 입찰자는 입찰서류를 봉투에 넣어 서명 또는 기명날인하고 봉한 후 봉투 좌측 상단에 입찰자의 성명과 주소, 개찰일자와 시간 그리고 입찰공고 번호를 기입하여야 한다.
4. 우편입찰의 경우 조달청은 천재지변 또는 기타 불가항력적인 사고로 인하여 발생한 입찰서류의 분실 또는 파손에 대하여 책임을 지지 않는다.
5. 입찰설명서에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고, 모든 서류들은 원본을 제출하여야 하고, 사본을 제출하는 경우에는 제출자의 대표권한이 있는 자가 원본과 사본이 일치함을 확인하고 서명(certify)하여야 한다. 원본과 사본이 제출되는 경우 양자 간에 차이가 있다면 원본이 우선한다.

②Bid Submission in Person or by Mail

1. The overseas Bidder may submit the Bid Documents in person or by mail.
2. The overseas Bidder may submit the Bid Documents to PPS through a bidding agent authorized only to submit the bid on behalf of the overseas Bidder. The agent shall provide PPS with any documents necessary to prove such authorization.
3. The Bidder shall place the Bid Documents in an envelope, seal the envelope after (x) signing or (y) printing name with seal affixed next to it and write the name and address of the Bidder, date and time for the opening of the bids and the bid announcement number on the upper left corner of the envelope.

4. For the bids submitted by mail, PPS shall not be responsible for any loss or destruction of any of the Bid Documents due to natural disasters or other force majeure events.
5. Unless the Bid Invitation provides otherwise, all documents to be submitted shall be originals and if any copy is submitted, the Bidder or its agent shall certify the truthfulness of the contents. In the event of any conflict between the original and the copy that are submitted, the original shall prevail.

③규격입찰서(제안서)와 가격입찰서의 분리 제출

규격·가격동시입찰, 협상에 의한 계약 및 2단계경쟁입찰의 경우, 입찰자는 입찰설명서에서 정하는 바에 따라 규격입찰서(제안서)와 가격입찰서를 분리하여 제출하여야 한다.

③Separate Submission of the Specifications Bid(Proposal) and the Price Bid

For Two-envelope Bidding, Contract by Negotiation, and Two-stage Bidding, the Bidder shall make separate submissions of the Specifications Bid(Proposal) and the price bid as described in the Bid Invitation.

④입찰서류 제출마감일시 준수

입찰공고문에서 정한 입찰서류 제출마감일시보다 늦게 도착한 입찰서류는 접수하지 않는다.

④Observance of the Due Date and the Time for the Bid Documents Submission

Any Bid Documents that arrive after the due date and the time for submission of the Bid Documents designated in the bid announcement will not be accepted.

⑤입찰서류 유효기간

입찰설명서에서 정한 입찰서류 유효기간보다 짧은 유효기간을 표시한 입찰서류는 입찰조건에 충실하지 않은 것으로 간주되어 검토 및 평가에서 제외될 수 있다.

⑤Validity period of the Bid Documents

Any Bid Documents with the stated period that is shorter than the period specified in the Bid Invitation shall not be deemed to satisfy the bid requirements and shall be excluded from review and evaluation.

⑥입찰 비용

입찰자는 입찰서류 준비와 제출에 관련한 모든 비용을 부담한다. 조달청은 어떠한 경우에도 입찰진행과 그 결과에 관계없이 위 비용에 대한 책임을 지지 않는다.

⑥Bid Expenses

The Bidder shall bear all expenses related to the preparation and submission of the Bid Documents. PPS shall not under any circumstances be responsible for the aforementioned expenses regardless of the bidding procedures and the result

thereof.

⑦입찰을 위하여 제출된 입찰서류 및 첨부서류 등은 일체 반환되지 않는다.

⑦Bid Documents and supplementary documents submitted for the bidding shall never be returned.

제14조 입찰보증금

Article 14 Bid Bond

①입찰자는 입찰금액의 100분의 5 이상에 해당하는 입찰보증금을 다음 각 호에 따라 제공하여야 한다. 입찰보증금은 입찰자를 대신하여 공급자가 제공할 수 있다. 입찰보증금이 아래 제출기한까지 제공되었는지 여부를 확인할 책임은 입찰자에게 있다.

①The Bidder shall provide a bid bond in an amount equal to 5% or more of the bid price (the "bid bond") in accordance with the following requirements. The Supplier may provide the bid bond on behalf of the Bidder. The Bidder shall be obligated to ensure that the bid bond is provided by the due date prescribed below.

1. 국외입찰자

제출기한	개찰일 전 은행영업일의 은행영업마감시까지
입찰보증금 형태	입찰설명서에서 정한 통화의 현금, 같은 통화 표시의 취소불능 무담보 신용장, 은행지급보증서, 보증수표 등
제공방법	- 입찰설명서에서 정한 은행에 납부 또는 제공하여야 함 - 조달청을 수익자로 지정하여야 함

1. The Overseas Bidders

Due Date	By the close of business of the Banking Business Day immediately preceding the date for the opening of the bids
Form of Bid Bond	Cash in currency designated in the Bid Invitation, irrevocable unsecured letter of credit ("L/C") in currency designated in the Bid Invitation, payment guarantee from a bank, or certified check
Method of Provision	- To be deposited with the bank designated by the Bid Invitation. - PPS shall be designated as beneficiary.

2. 국내입찰자

제출기한	개찰일 전 영업일의 18시까지
입찰보증금 형태	입찰설명서에서 정한 통화의 현금(채신관서나 은행법의 적용을 받는 금융기관이 발행한 자기앞수표 포함)이나 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 제2항이 규정한 보증서 등
제공방법	조달청에 납부 또는 제공하여야 함

2. The Domestic Bidders

Due Date	By 18:00 of the Business Day immediately preceding the date for the opening of the bids
Form of Bid Bond	Cash in currency designated in the Bid Invitation (including check issued by the Post Office or a financial institution subject to the Banking Act) or a guarantee specified in Article 37② of the Enforcement Decree of the Act on Contracts to which the State is a Party
Method of Provision	To be deposited with PPS

②은행 발행 신용장 또는 보증서가 입찰보증금으로 제공된 경우 신용장 또는 보증서의 전신문에는 보증의 조건, 발행일, 보증금액, 지급조건, 만료일 등의 내용이 포함되어야 한다. 신용장 또는 보증서는 다음 각 호를 모두 충족하는 조건으로 발행된 것이어야 한다.

1. 입찰자가 입찰설명서에 따른 조건을 준수하지 아니하였다는 취지가 지정은행에 통보되고 신용장 또는 보증서가 지정은행에게 제시되는 경우 지정은행은 즉시 지급할 의무가 있을 것
2. 조달청은 지정은행으로부터 받은 보증금 상당 금액을 입찰설명서에서 정하는 바에 따라 즉시 몰수할 수 있을 것

②If any L/C or guarantee issued by a bank is provided as the bid bond, the cable advice of such L/C or a guarantee shall set forth the terms of guarantee, issue date, guarantee amount, payment terms and expiration date and shall satisfy all of the following:

1. shall obligate the designated bank to make an immediate payment upon notice of the Bidder's failure to comply with the terms of the Bid Invitation and presentation of the L/C or guarantee to such bank; and,
2. shall allow PPS to immediately cash in the L/C or guarantee received by the designated bank, and confiscate the amount equivalent to the bid bond as set forth in the Bid Invitation.

③입찰보증금의 제공은 입찰설명서에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고, 입찰서류 유효기간 동안 유효하게 유지되어야 한다.

③The bid bond shall remain valid during the validity period of the Bid Documents unless the Bid Invitation provides otherwise.

④입찰설명서에 허용하고 있는 경우, 입찰자는 입찰보증금 납부를 약속하는 별지 제8호 서식에 따른 지급각서를 입찰서류와 함께 제출하여 입찰보증금의 납부에 갈음할

수 있다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰보증금을 납부하여야 한다.

1. [<삭제> \(2023. 7. 1.\)](#)

2. [<삭제> \(2023. 7. 1.\)](#)

3. 신용정보관리규약에 따른 채무불이행 또는 금융질서문란자

4. [<삭제> \(2023. 7. 1.\)](#)

5. [입찰공고일 이전 1년 이내에 「국가계약법시행령」 제76조제2항제2호가목의 사유로 입찰참가자격 제한을 받은 자\(입찰참가자격 제한 중인 경우를 포함한다.\)](#)

6. [<삭제> \(2023. 7. 1.\)](#)

④If specifically permitted under the Bid Invitation, Bidder may submit together with the Bid Documents a Memorandum of Payment, in the form set out in Appendix 8, whereby it will undertake to pay the bid bond in lieu of deposit of the bid bond. However, if any of the followings occurs, the bid bond shall be deposited.

1. [<삭제> \(2023. 7. 1.\)](#)

2. [<삭제> \(2023. 7. 1.\)](#)

3. Delinquencies of default or financial order under the Covenant for Credit Information Management

4. [<삭제> \(2023. 7. 1.\)](#)

5. [A person who is restricted on the qualification for participating in a tendering procedure \(including cases where a person is in the period of restriction on the qualification for participating in a tendering procedure\) for reasons prescribed in Article 76 \(2\) 2 \(a\) within one year before the date of public notice;](#)

6. [<삭제> \(2023. 7. 1.\)](#)

⑤입찰보증금 반환 요건을 충족하는 경우 입찰보증금은 이자 없이 즉시 반환된다.

⑤If all the conditions for the return of the bid bond are satisfied, the bid bond shall immediately be returned without interest.

⑥입찰보증금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 경우 자동적으로 동결 또는 몰수된다.

1. 낙찰자가 조달청이 정한 기한 내에 계약을 체결하지 아니한 때

2. 입찰보증금의 유효기간이 만료되기 전 계약보증금을 납부하여야 하는 낙찰자가 조달청이 정한 기한 내에 계약보증금을 납부하지 아니한 때

⑥If any of the following events occur, the bid bond shall either be frozen or confiscated:

1. the Bidder who is selected as the successful Bidder fails to enter into the contract within a period designated by PPS; or
2. the successful Bidder, who is required to provide the performance bond before the expiration of the validity period of the bid bond, fails to deposit the performance bond within the period prescribed by PPS.

제5장 개찰 등

CHAPTER V OPENING OF THE BIDS, ETC.

제15조 개찰

Article 15 Opening of the Bids

- ①조달청은 입찰설명서에서 정한 시간과 장소에서 입찰서류를 개찰한다.
- ①PPS shall open the Bid Documents at the place and time designated in the Bid Invitation.
- ②전자입찰의 경우에는 KONEPS를 통하여 개찰한다.
- ②For electronic bidding, the bids shall be opened through KONEPS.
- ③규격·가격동시입찰 및 협상에 의한 계약, 2단계경쟁입찰의 개찰은 입찰설명서에서 정한 바에 따른다.
- ③Each of the Two-envelope Bidding, Contract by Negotiation, and Two-stage Bidding shall be conducted in accordance with the Bid Invitation.
- ④개찰 시 무효 또는 부적격사유를 발견하지 못하였더라도 추후 발견되는 경우 조달청은 언제든지 해당 입찰서류를 무효 또는 부적격처리 할 수 있다.
- ④Even if PPS fails to discover causes for invalidation or disqualification of the Bid Documents at the opening of the bids, PPS may at any time thereafter disqualify or invalidate any Bid Documents if a cause for disqualification or invalidation is found at a later stage.

제16조 입찰서류의 검토

Article 16 Review of the Bid Documents

- ①조달청은 입찰서류가 완전한지, 입찰서류에 계산적 오류가 있는지, 서명이 필요한 모든 서류들이 올바르게 서명되었는지, 입찰무효사유는 없는지 등을 검토한다. 조달청은 외부의 증거에 의지하지 않고 오로지 입찰서류 자체의 내용에 기초하여 입찰서류를 검토한다.
- ①PPS shall review whether (i) the Bid Documents are complete, (ii) there is any calculation error in the Bid Documents, (iii) all documents to be signed are validly signed, and (iv) any cause for bid invalidation exists. PPS shall review

the Bid Documents based solely on the contents of the Bid Documents and not based on any outside evidences.

- ②조달청은 입찰서류상 사소한 불일치나 오타를 용인할 수 있다. 그러나 그 용인이 다른 입찰자의 비교 순위에 영향을 주게 되는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ②PPS may tolerate any minor inconsistency or typos in the Bid Documents. However, such tolerance shall be limited to immaterial matters which will not affect the comparative rankings of other Bidders.
- ③입찰설명서의 요건에 부합하지 않는다고 결정된 입찰서류는 평가에서 제외된다.
- ③Any Bid Documents determined not to be in compliance with the requirements of the Bid Invitation shall be excluded from review and evaluation.
- ④조달청은 정당한 사유가 있는 경우 계약체결 전에 입찰서류 일부 또는 전부를 부적합 처리할 수 있고, 필요에 따라 재공고입찰을 실시할 수 있는 권리가 있다.
- ④If PPS has any reasonable grounds for doing so, PPS shall have the right to disqualify all or part of the Bid Documents, or hold a bid by second public notice as necessary, provided that PPS has yet to enter into the contract.
- ⑤조달청은 개찰이 개시된 후에는 입찰자로부터 추가서류를 수리하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류는 예외로 한다.
 - 1. 입찰서류와 입찰보증금의 유효기간 연장에 관한 서류
 - 2. 정부에 유리하고, 입찰서류의 내용 및 가격순위에 영향을 주지 않는 추가서류로서 조달청이 요청한 해명자료
- ⑤Once the opening of the bids has been commenced, PPS shall not accept any additional documents from the Bidders; provided that, PPS may accept any of the following documents:
 - 1. any documents relating to the extension of the expiration date of the Bid Documents and the bid bond; and
 - 2. any additional supporting documents requested by PPS, which are advantageous to the Government containing clarifications, and do not affect the contents of the Bid Documents or the price ranking.

제6장 입찰 취소, 무효, 재공고입찰 등

CHAPTER VI CANCELLATION AND INVALIDATION OF THE BID AND BID BY SECOND PUBLIC NOTICE, ETC.

제17조 입찰의 취소

Article 17 Cancellation of the Bid

①조달청에 의한 입찰 취소

1. 낙찰자가 아직 선정되지 않은 경우, 입찰절차에 관련 법령의 규정이나 입찰설명서의 내용에 부합하지 않는 하자가 있고 그 하자로 인하여 입찰자의 정당한 이익을 해하거나 입찰의 공정성과 투명성에 영향을 미칠 우려가 있다고 인정되는 경우 조달청은 당해 입찰절차를 취소하거나 무효로 할 수 있다.
2. 조달청은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 입찰을 취소할 수 있다.
 - a. 낙찰자가 선정되기 전 수요기관 등의 예산사정, 사업계획 변경 등 수요기관의 사정 변경이 있는 경우
 - b. 입찰자가 정상적으로 전자입찰서를 제출하였으나 KONEPS의 오류 등으로 인하여 공정한 입찰의 진행이 곤란하다고 판단될 경우
 - c. 기타 입찰 진행을 중단하여야 할 정당한 사유가 발생하였다고 조달청이 판단한 경우
3. 입찰자는 제1호 및 제2호에 따른 조달청의 입찰 취소에 대하여 이의제기나 그로 인한 손해배상청구를 할 수 없다.

①Cancellation of the Bid by PPS

1. As long as the successful Bidder has not yet been selected, PPS may cancel or invalidate the relevant bid process if (i) there is a defect in the bidding process as a result of non-compliance with the relevant laws and regulations or the Bid Invitation, and (ii) it is determined that such defect may harm the valid interests of Bidders or affect the fairness and transparency of the bidding process.
2. PPS may cancel the bidding if
 - a. there is a change in the circumstances of the End User such as change in the budget or business plan of the End User, provided that the successful Bidder has not yet been selected;
 - b. although the Bidder has validly submitted its electronic bid, it is determined that fair bidding process is not possible due to an error in KONEPS, etc.;
 - c. PPS determines that justifiable cause for revocation of the bidding process exists.
3. No Bidder may raise any objection or seek damages PPS against for PPS' cancellation of the bidding pursuant to subclauses 1. or 2. above.

②입찰자에 의한 입찰 취소

입찰자에 의한 입찰 취소에 관해서는 제9조 제5항에 따른다.

② Cancellation of the Bid by the Bidder

Bid cancellation by Bidders shall be proceeded in compliance with Article 9 ⑤ hereof.

제18조 입찰무효

Article 18 Invalidation of the Bid

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제44조 각 호의 사유 및 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

A bid will be invalidated if any event stipulated in the Article 44 of the Enforcement Regulation of the Act on Contracts to which the State is a Party occurs or if:

1. 동일 입찰에서 입찰자가 타인의 대리를 겸하거나 2인 이상을 대리하여 입찰한 경우
1. the same Bidder also represented another Bidder or a single representative represented two (2) or more Bidders in one bidding;
2. 입찰금액 등을 포함하여 입찰서류의 중요한 부분이 불분명하거나 입찰서류의 정정 후 정정날인이나 서명을 누락한 경우
2. material part(s) of the Bid Documents, such as the bid price, are unclear or affixation of the seal or signature next to the correction made to the contents of the Bid Documents is missing;
3. 담합하거나 타인의 경쟁참가를 방해한 경우 또는 관계 공무원의 공무집행을 방해한 경우
3. the Bidder colluded with other Bidders, interfered with any other person's participation in the bidding process or obstructed the execution by the relevant civil servant of any of his or her public duties;
4. 입찰자(법인의 경우 대표자를 말한다. 이하 같다)가 직접 입찰서류를 제출하지 아니하고 입찰대리인을 통하여 입찰서류를 제출할 경우 입찰참가자격등록신청서에 지정된 대리인이 아닌 자가 입찰서류를 제출한 경우 또는 대리권이 없는 자가 입찰서류를 제출한 경우
4. in case the Bidder (if the Bidder is a legal entity, the Bidder means the representative of the legal entity, hereinafter the same) chose not to submit the Bid Documents himself but to submit them via a bidding agent any person other than a bidding agent designated in the application for the Bidding registration or any person without the power of attorney and without authority to submit the Bid Documents makes the submission of any of the Bid Documents to PPS on behalf of the Bidder;
5. 입찰자의 기명날인 또는 서명이 없는 입찰
5. Bids without signature or seal of bidders;

6. 입찰서류의 내용이 입찰통화 등 입찰설명서에서 정한 주요 조건을 반영하지 않고 있거나 또는 입찰설명서에서 정한 서류를 제출하지 아니한 경우
6. the Bid Documents failed to comply with the material requirements set forth in the Bid Invitation such as the designated currency or failed to submit any of the documents required by the Bid Invitation; or
7. 입찰서에 기재한 중요부분에 착오가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 조달청이 이를 인정한 입찰
7. A Bidder intends to cancel the bid on site on the ground that critical errors have been discovered in major sections in bid, and PPS approves it.
8. 그 밖에 입찰공고문에서 정한 입찰 무효 사유가 발생한 경우
8. any other cause for bid invalidation set forth in the bid announcement occurs.

제19조 재입찰 및 재공고입찰

Article 19 Re-Bid and Bid by Second Public Notice

- ①조달청은 경쟁입찰에서 2인이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있다. 이 경우에는 최초 입찰에의 참가유무 또는 입찰횟수의 제한을 받지 아니한다
- ①PPS is entitled to proceed with re-bid in the same place if there are less than two valid Bidders or no successful Bidders. In this case, participation is not restricted by previous participation in the initial bid or number of participations.
- ②조달청은 다음 각 호의 경우 재공고입찰을 할 권한이 있다. 단, 제4호의 경우에는 조달청은 재공고입찰을 진행하여야 한다.
- ②PPS has the right to hold a bid by second public notice upon occurrence of one of the following events, provided that PPS shall conduct a bid by second public notice in the case of subclause 4. below:
 1. 경쟁입찰에서 낙찰자가 없거나 낙찰자가 소정의 기일 내에 계약을 체결하지 아니하는 경우
 1. No successful Bidder is selected at the end of the bidding process or the successful Bidder fails to enter into the contract within the period prescribed by PPS;
 2. 2인 이상의 유효한 입찰자가 없는 경우
 2. There are less than two (2) valid Bidders;
 3. 규격·가격동시입찰 또는 협상에 의한 계약에서 2인 이상의 유효한 입찰자가 참가하였으나 규격입찰서(제안서)평가 결과 규격적격자가 1인인 경우

3. Two (2) or more valid Bidders participated in a Two-envelope Bidding or the Contract by Negotiation but only one (1) Bidder is determined to be a qualified Bidder following the evaluation of the Specifications Bid(Proposal);
4. 2단계경쟁입찰에서 둘 이상의 유효한 입찰자가 참가하였으나 규격입찰서(제안서) 평가 결과 규격적격자가 1인인 경우
4. Two (2) or more valid Bidders participated in a Two-stage Bidding but only one (1) Bidder is determined to be a qualified Bidder following the evaluation of the Specifications Bid(Proposal); or,
5. 규격적격자가 1인인 경우로서 입찰의 경쟁성, 공정성 등을 확보하기 위하여 조달청이 필요하다고 판단하는 경우
5. There is only one (1) Bidder who satisfies all specifications requirements and PPS determines that a bid by second public notice is necessary to ensure competitiveness and fairness of the bidding.

③재공고입찰서류의 제출

③Submission of the Bid Documents for the Bid by Second Public Notice

1. 1차 입찰에 참여하였던 입찰자는 1차 입찰에 제출한 입찰서류로써 재공고입찰서류의 제출에 갈음할 수 있다. 그 경우 제출하지 않은 서류들에 대해 1차 입찰시 제출한 서류와 동일하다는 취지를 서면으로 조달청에게 통지하여야 한다. 전문에 불구하고 재공고입찰의 가격입찰서는 새로 제출하여야 한다.
1. The Bidders who participated in the first bidding may substitute the Bid Documents to be submitted for the bid by second public notice with those submitted for the first bidding. In such instance, the Bidder shall notify PPS in writing that the unsubmitted documents are the same as those already submitted for the first bidding. Notwithstanding the foregoing, the price bid for the bid by second public notice shall be newly submitted.
2. 1차 입찰에 참가하였던 입찰자는 1차 입찰 시 제공한 입찰보증금으로 재공고입찰 보증금의 제공에 갈음할 수 있다. 그 경우 입찰자는 보증금액, 유효기한 등 재공고입찰 입찰설명서에서 정한 입찰보증금 요건에 부합하도록 유의하여야 한다.
2. The Bidders who participated in the first bidding may substitute the bid bond for the bid by second public notice with the bid bond provided for in the first bidding. In such instance, the Bidder shall ensure that the bid bond previously provided satisfy the requirements for the bid bond set forth in the Bid Invitation for the bid by second public notice, such as the bond amount and validity period.

제7장 평가기준

CHAPTER VII EVALUATION CRITERIA

제20조 기술규격 평가

Article 20 Evaluation of Technical Specifications

- ① 입찰서류 검토 결과 입찰설명서에 부합하는 입찰서류에 한하여 기술규격평가를 실시한다. 기술규격평가는 입찰설명서 또는 입찰서 평가 관련 규정에 따른다.
- ① Technical evaluation shall be conducted only in respect of Bid Documents that are compliant with the Bid Invitation. Technical evaluation shall be conducted in accordance with the Bid Invitation or regulations relating to evaluation of the bid.
- ② 기술규격에 대한 객관적인 검토를 위한 증빙자료(카탈로그 등)가 부족한 경우, 조달청 또는 수요기관은 그 판단에 따라 해당 입찰서류를 평가에서 제외할 수 있다.
- ② In the event that the Bid Documents failed to include sufficient supporting documents (i.e., catalogues) for an objective review on technical specifications, PPS or the End User may exclude such Bid Documents from its evaluation.

제21조 입찰가격 평가

Article 21 Evaluation of the Bid Price

- ① 조달청은 입찰설명서에 적합한 입찰서류에 한하여 입찰가격을 비교·평가한다. 2인 이상의 유효한 입찰자가 참가한 규격·가격동시입찰 및 협상에 의한 계약에서 규격입찰서(제안서)평가 결과 규격적격자가 1인인 경우에도 조달청은 가격개찰을 할 수 있다.
- ① PPS shall only compare and evaluate the bid prices from the Bid Documents determined to be compliant with the Bid Invitation. PPS may open the price bid even in cases where only one (1) Bidder is determined to be a qualified Bidder following the evaluation of Specifications Bid(Proposal), as long as two (2) or more valid Bidders participated in a Two-envelope Bidding or a Contract by Negotiation.
- ② 평가를 위한 기준 통화 및 환율
입찰가격은 미국달러로 비교함을 원칙으로 한다. 입찰자들이 입찰한 입찰가격이 2개 이상의 통화인 경우에는 개찰 당일 서울외국환중개(주)에서 제1차 고시한 매매기준율(Basic Rate)에 따라 아래의 방법으로 미국달러(US\$)로 환산하여 비교·평가한다.

$$= \text{입찰금액} \times \text{해당 통화의 Basic Rate} \div \text{US Dollar의 Basic Rate}$$

다만 (i) 원화(KRW)로 표시된 입찰가격이 있는 경우 또는 (ii) 제3항 내지 제5항에 따라 가격이 원화(KRW)로 평가되는 경우에는 개찰 당일 서울외국환중개(주)에서 제1차 고시한 매매기준율(Basic Rate)에 따라 원화(KRW)로 환산하여 비교·평가한다.

②Standard Currency and Exchange Rate for Evaluation

In principle, the bid prices shall be compared in US Dollars. If the bid prices submitted by the Bidders are in two (2) or more currencies, the bid prices shall be converted into US Dollars for the purposes of comparison and evaluation in the following method using the Basic Rate first published by the Seoul Money Brokerage Service on the opening date of the bids and shall be calculated as follows:

Bid Price converted for evaluation = bid price × Basic Rate of the relevant currency ÷ Basic Rate of US Dollars

However, if any bid price (i) is submitted in Korean Won or (ii) is evaluated in Korean Won pursuant to clauses ③ through ⑤ below, such prices shall be converted into Korean Won for the purposes of comparison and evaluation using the Basic Rate first published by the Seoul Money Brokerage Service on the opening date of the bids.

③국외공급분의 평가

③Evaluation of the Overseas Supplied Goods

1. 물품 또는 서비스 전부가 국외공급분인 경우에는 입찰설명서에서 정한 인도조건의 가격에 따라 평가한다. 다만 「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률」에 따라 협정관세를 적용받는 물품과 그러하지 아니한 물품이 포함된 경우(협정관세보다 다른 법규에 의해 감면되어 산출된 관세가 더 낮은 경우는 제외한다.)에는 제2호에 따라 평가한다.

1. In the case that the entire products or services come from outside, the price shall be reviewed according to the corresponding Delivery Terms as stated in the Bid Invitation. However, in accordance with 「The Act on Special Cases of the Customs Act for the Implementation of Free Trade Agreements」, prices for products that are applied or not applied to the agreed customs duties (except in the case where reduction of customs duties is larger under other governing laws than that of the agreed, therefore customs duties calculated is lower) shall be reviewed by the sub-Paragraph 2 below.

2. 물품 또는 서비스의 일부만 국외공급분인 경우에는 입찰설명서에서 정한 인도조건에도 불구하고 모든 국외공급분을 DDP 인도조건으로 환산한 가격으로 평가한다. 입찰서류에 국외운송료와 보험료, 하역료, 물자조작료, 보관료, 내륙운송비, 관세와 부가가치세 등이 명시되지 않은 경우 이들 비용 및 세금은 제5항 제3호

의 기준을 따르며, 본 호의 모든 가격은 원화(KRW)로 환산하여 평가한다.

2. Notwithstanding the Delivery Terms indicated in the Bid Invitation, if only part of the Goods or services are the overseas supplied Goods, the prices shall be compared and evaluated by comparing the prices of all overseas supplied Goods or services converted on DDP Delivery Terms. In case where the Bid Documents do not indicate the overseas transportation costs and insurance premiums, discharging cost, handling charge, storage fee, inland transportation, customs duties and/or VAT, such omitted costs and taxes shall be dealt as set forth in subclause 3 of clause ⑤ hereof. All prices in this subclause shall be converted into Korean Won for evaluation.

④국내공급분의 평가

국내공급분은 부가가치세가 더해진 DTE 조건의 가격을 기준으로 평가한다. 물품가격에 부가가치세가 포함되었는지 여부가 명시되지 않은 경우 부가가치세가 포함된 것으로 간주된다.

④Evaluation of the Domestically Supplied Goods

The prices of the domestically supplied Goods shall be evaluated based on the DTE Terms plus VAT prices and, unless otherwise provided, the price for the Goods shall be deemed to be inclusive of VAT.

⑤입찰가격의 비교 · 평가

⑤Comparison and Evaluation of Bid Prices

1. 입찰자들의 입찰가격은 모든 구성품 및 부품 (부품, 예비부품, 보조부품 등 포함) 등의 가격 및 서비스비용을 합한 입찰가격을 동일한 인도조건의 가격으로 환산하여 비교 평가한다. 제조자 추천 또는 선택(option) 사양 예비부품 가격은 비교 · 평가의 기준이 되는 입찰가격에 포함되지 않는다.
1. The bid prices submitted by the Bidders shall be compared and evaluated by converting the bid prices, being the sum of the prices for all parts and components (including any and all parts, spare parts and accessory components) and the services charge, to prices under an identical Delivery Terms. The prices of the Manufacturer's recommended spare parts or optional specification spare parts shall not be included in the bid price.
2. 원화 이외의 통화로만 입찰가격을 제안한 입찰자들(이하 "외화 입찰자")간의 입찰가격을 비교하는 경우 미국달러화로 비교 · 평가한다.
2. Where only the bid prices from the Bidders who proposed their bid prices in currencies other than Korean Won (the "**Foreign Currency Bidders**") are being compared, such bid prices shall be compared and evaluated in US

Dollars.

3. 외화 입찰자와 입찰가격 전부 또는 일부를 원화로 제안한 입찰자의 입찰가격을 비교하는 경우에는 외화 입찰자의 입찰가격은 인도조건 별로 다음의 각 목에 따라 환산한 가격을 기준으로, 원화(KRW)로 환산하여 비교·평가한다.
3. Where the bid prices of the Foreign Currency Bidders and those of the Bidders who proposed the bid prices in Korean Won, either in whole or in part, are being compared, the bid price of a Foreign Currency Bidder shall be converted into Korean Won in accordance with the following formula based on the Delivery Terms, for comparison and evaluation.
 - a. 인도조건이 FCA 또는 FOB인 경우 국외공급분 입찰가격에 국외운송료, 내륙운송비, 보험료, 물자조작료, 하역조작료, 보관료, 관세 그리고 부가가치세가 포함된 가격이 비교·평가의 기준이 된다.
 - a. If the Delivery Terms is FCA or FOB, the bid price for the overseas supplied Goods, together with overseas transportation costs, inland transportation costs, insurance premium, handling charges, unloading charges, storage fees, customs duties and VAT, shall be compared and evaluated.
 - (1) 국외운송료는 조달청이 지정한 운송업체의 지정요율에 따라 계산된다.
 - (1) Overseas transportation costs shall be calculated based on the rate for the transportation company designated by PPS.
 - (2) 보험료는 조달청이 지정한 보험회사의 요율에 따라 계산된다. 보험료는 CFR(CPT) 가격에 110%를 곱하고 또 할인 기준요율을 곱하여 계산한다.
 - (2) Insurance premiums shall be calculated in accordance with the premium rate of the insurance company designated by PPS. Insurance premiums shall be calculated by taking the CFR or CPT price that is multiplied by 110% times the discounted base rate.
 - (3) 관세 또는 그 외의 유사 세금들(국내소비세와 부가가치세)은 입찰서류상 주 물품의 HSK 번호를 기준으로 한국 법령에 따라 부과되는 기본관세율 및 세율이 적용된다. 다만 세금감면의 대상인 경우에는 감면 요율이 적용된다.
 - (3) Customs duties or other similar taxes (domestic consumption tax and VAT) shall be calculated by applying the base customs duties rate and tax rates levied pursuant to relevant Korean law based on the HSK number of the main products in the Bid Documents; provided that, if tax reduction is applicable, the reduced rate shall apply.
 - (4) 물품 하역, 보세창고에의 입출고 작업을 위한 물자조작료, 보관료, 내륙운송

비 등은 조달청이 지정한 운송회사에서 규정한 요율에 따라 계산된다.

(4) Costs for unloading and handling charges for entry into and removal from bonded warehouse, storage fee, and inland transportation cost shall be calculated in accordance with the rate of the transportation company designated by PPS.

(5) 부가가치세는 CIF 또는 CIP 가격과 관세를 합한 가격에 개찰일 당시 부가가치세법상 규정된 부가가치세율을 곱하여 계산된다.

(5) VAT shall be calculated as CIF or CIP price plus customs duties, multiplied by the VAT rate stipulated in the Value Added Tax Act effective on the date for the opening of the bids.

b. 인도조건이 CFR 또는 CPT인 경우 국외공급분 입찰가격에 상기 a.목의 (2), (3), (4), (5)를 포함하는 가격이 비교·평가의 기준이 된다.

b. If the Delivery Terms is CFR or CPT, the bid price for the overseas supplied Goods plus (2), (3), (4) and (5) in item a. above shall be the basis for comparison and evaluation.

c. 인도조건이 CIF 또는 CIP인 경우 국외공급분 입찰가격에 상기 a.목의 (3), (4), (5)를 포함하는 가격이 비교·평가의 기준이 된다.

c. If the Delivery Terms is CIF or CIP, the bid price for the overseas supplied Goods plus (3), (4) and (5) in item a. above shall be the basis for comparison and evaluation.

d. 인도조건이 DAP인 경우 국외공급분 입찰가격에 상기 a.목의 (3), (5)를 포함하는 가격이 비교·평가의 기준이 된다.

d. If the Delivery Terms is DAP, the bid price for the overseas supplied Goods plus (3) and (5) in item a. above shall be the basis for comparison and evaluation.

e. 인도조건이 DDP조건인 경우 국외공급분 입찰가격이 비교·평가의 기준이 된다.

e. If the Delivery Terms is DDP, the bid price for the overseas supplied Goods shall be the basis for comparison and evaluation.

제8장 낙찰자 선정

CHAPTER VIII SELECTION OF THE SUCCESSFUL BIDDER

제22조 낙찰자 선정

Article 22 Selection of the Successful Bidder

①낙찰자 선정 기준

조달청은 2인 이상의 유효한 입찰자가 참가하여 경쟁이 성립하였다면 적격입찰자 중 충분한 계약이행 능력이 있다고 인정되는 자로서, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 낙찰자로 선정할 수 있다

1. 최저가격으로 입찰한 자
2. 입찰설명서에서 정한 조건을 충족하면서 정부에게 가장 유리한 조건으로 입찰한 자

낙찰자로 결정된 자가 계약 체결 이전에 입찰무효 등 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우, 동 부적격자를 제외하고 2인 이상 유효한 입찰이 성립되어 있는 때에는 차순위자 순으로 필요한 심사 등을 실시하여 낙찰자를 결정한다.

①Awarding Criteria

If there is a competition in the bid with two (2) or more validly participating Bidders, PPS may select a Bidder as the successful Bidder among qualified Bidders if such Bidder is recognized to be fully capable of performing the contract and has satisfied one of the following subclauses:

1. the Bidder is the lowest price Bidder; or,
2. the Bidder is the Bidder who submitted the bid that is most favorable to the Government while satisfying all of the requirements of the Bid Invitation.

If PPS' selection of the successful Bidder is cancelled following the discovery of cause or causes of such Bidder's disqualification, such as invalidation of the bid, PPS shall select the runner-up Bidder as the successful Bidder, provided that even without the disqualified Bidder, competition exists in the bidding with two (2) or more valid Bidders participating.

② 낙찰예정자

② Provisional Successful Bidder

1. 제1항의 기준을 충족하는 자로서 조달청으로부터 제24조 제1항에 따라 낙찰 결과를 통보 받기 전까지에 있는 자를 낙찰예정자라고 한다.

1. A Bidder who satisfies the requirements of clause ① but has not yet received the award notice from PPS pursuant to Article 24① hereof is called a **"provisional successful Bidder."**

2. 낙찰예정자는 낙찰자로 선정되기 전까지 세부견적서를 조달청에 제출하여야 한다. 세부견적서는 다음 각 목의 기재와 같이 작성되어야 한다.

2. A provisional successful Bidder shall submit a detailed quotation to PPS before the award. A detailed quotation shall be prepared as follows:

- a. 세부견적서는 세부 구성품별 단가 또는 가격이나 훈련비와 같은 서비스비용 등이 분리 명시되어야 한다.
 - a. A detailed quotation shall separately quote a unit price or the price for each component, and services charges, such as training fee.
 - b. 위험물 또는 컨테이너에 적재할 수 없는 산적화물(bulk cargo), 부피가 크거나 길이가 긴 물품 등의 특수화물은 세부견적서에 특수화물임을 표시하고 그 특성 등을 상세하게 명시하여야 한다.
 - b. Special cargo such as hazardous cargo, bulk cargo which cannot be loaded in containers, or extra-long and large cargo, shall be marked as such and be specified in detail.
 - c. 국외공급분의 경우 각 품목에 대한 총 중량과 용적을 계산하여 세부견적서에 정확하게 표기하여야 한다.
 - c. For the overseas supplied Goods, total weight and volume for each item shall be calculated and accurately specified in a detailed quotation.
 - d. 입찰설명서에서 계약물품 공급시 특수포장을 요구한 경우, 세부견적서에 낙찰예정자가 계약물품 공급시 사용할 특수포장의 세부적인 규격명세를 기재하여야 한다.
 - d. If the Bid Invitation requires special packaging to be used for the supply of contracted Goods, the Bidder shall specify the detailed specifications of the special packaging to be provided by the Bidder in the detailed quotation.
 - e. 중량 및 용적을 잘못 기재하거나 누락한 경우 인도시에 발생하는 불이익은 입찰자에게 있다.
 - e. The Bidder shall bear any and all disadvantages incurred from any misstatement of or omission of the weight and volume in the course of delivery.
3. 가격입찰서의 입찰가격 및 단가와 세부견적서상의 가격에 차이가 있는 경우, 가격입찰서의 입찰가격이 최우선한다.
 3. In case there is any difference among (i) the bid price in the price bid, (ii) the unit price in the price bid and/or (iii) the price in the detailed quotation, the bid price in the price bid shall prevail.
 4. 조달청은 부득이한 사유로 입찰서류 유효기간 내에 계약 체결이 어렵다고 판단하는 경우, 낙찰예정자에게 입찰서류와 입찰보증금의 유효기간의 연장을 요청할 수 있다. 낙찰예정자가 조달청의 위 연장요청을 거절하는 경우 낙찰예정자에서 제외된다.
 4. If PPS determines that the execution of contract within the validity period of

the Bid Documents will be difficult due to unavoidable circumstances, PPS may request the provisional successful Bidder to extend the validity periods of the Bid Documents and the bid bond. If the provisional successful Bidder rejects such request, it shall no longer be a provisional successful Bidder.

③가격협상

낙찰예정자의 입찰가격이 수요기관의 배정 예산 또는 조달청의 목표가격을 초과하거나, 거래실례가격을 초과하는 등의 경우 조달청은 해당 입찰자와 국가에 유리하도록 가격협상을 할 권리를 가진다. 협상이 결렬되는 경우 조달청은 해당 구매 권을 취소할 수 있다.

③Price Negotiation

In the event the bid price of the provisional successful Bidder exceeds the allocated budget of the End-User or the target price of PPS, or the prevailing market price, PPS shall have the right to engage in price negotiations with the relevant Bidder in favor of the Government. PPS shall have the right to cancel the procurement in the event that the negotiation is unsuccessful.

제23조 신용조사

Article 23 Credit Search Evaluation

①국외 낙찰예정자 또는 국외 공급자(이하 "국외 낙찰예정자 등")는 조달청의 요청에 따라 조달청이 지정한 신용평가사를 통해 신용조사를 받아야 하며, 신용평가보고서를 입찰설명서에서 정한 바에 따라 조달청에게 제출해야 한다.

①Upon request of PPS, an overseas provisional successful Bidder or an overseas Supplier (the "**overseas provisional successful Bidder, etc.**") shall submit to a credit search to be conducted by a credit rating company designated by PPS, and shall submit the credit evaluation report to PPS in accordance with the Bid Invitation.

② 신용조사결과

② Credit Evaluation Results

1. 조달청은 국외 낙찰예정자 등 전원의 신용조사결과가 조달청이 정하는 신용평가 기준 이상일 경우 낙찰예정자와 계약을 체결한다. (i) 국외 낙찰예정자 등이 제1항의 신용평가보고서를 제출하지 않거나 (ii) 국외 낙찰예정자 등의 신용등급이 조달청이 정한 기준에 미치지 못하는 경우, 조달청은 국외 낙찰예정자 등의 납품 실적을 확인하거나 유보금을 설정하는 등의 조건으로 낙찰예정자와 계약을 체결할 수 있다.

1. PPS shall enter into the contract with the provisional successful Bidder only if the credit evaluation results for all of the overseas provisional successful

Bidders, etc. satisfy the standards prescribed by PPS. However, even if (i) the credit evaluation report under clause ① is not submitted in respect of an overseas provisional successful Bidder, etc. or (ii) the credit rating of an overseas provisional successful Bidder, etc. fails to satisfy the standard prescribed by PPS, PPS may enter into the contract with the provisional successful Bidder on the condition that it sets the amount of its retention money or confirm the delivery performance of the overseas provisional successful Bidder, etc.

2. (i) 국외 낙찰예정자 등의 신용등급이 낮아 계약의 체결이 곤란하거나 (ii) 국외 낙찰예정자 등이 조달청이 제시한 납품실적을 충족하지 못하거나 유보금 증액 등의 조건을 거부한 경우, 국외 낙찰예정자 등은 낙찰예정자에서 제외된다.
2. (i) If the contract cannot be entered into due to a low credit rating of the overseas provisional successful Bidder, etc. or (ii) the overseas provisional successful Bidder, etc. has failed to satisfy the delivery performance proposed by PPS, or has refused to accept the condition proposed by PPS to increase the amount of retention money etc., such overseas provisional successful Bidder, etc. shall no longer be a provisional successful Bidder.

제24조 낙찰자 결정

Article 24 Confirmation of the Successful Bidder

①낙찰결과의 통보

낙찰결과는 낙찰자에게 전자적으로 통보된다. 다만, 국외입찰자가 직접 또는 우편으로 입찰한 경우는 우편 또는 팩스로 통보할 수 있다.

①Award Notice

Results of bidding shall be notified to the successful Bidder electronically, provided that in the event of an overseas Bidder bidding in person or by mail, such results may be notified by mail or fax.

②낙찰자 공개

조달청은 낙찰자를 결정한 경우, 다음 각 호의 사항을 KONEPS에 공개한다.

1. 낙찰된 물품·수량 및 금액
2. 낙찰자 및 공급자의 성명 또는 상호

②Disclosure of the Successful Bidder

PPS shall disclose the following matters on KONEPS following selection of the successful Bidder:

1. The Goods and the quantity and price thereof; and
2. Names of the successful Bidder and Supplier.

③ 계약보증금의 납부

③ Deposit of Performance Bond

1. 낙찰자 또는 공급자는 계약금액의 100분의 10 이상에 해당하는 계약보증금을 계약체결 이전까지 입찰설명서에서 정한 통화의 현금(채신관서나 「은행법」의 적용을 받는 금융기관이 발행한 자기앞수표 포함)이나 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 제2항에 규정한 보증서 등으로 납부하여야 한다. 단, 계약보증금의 유효기간은 조달청이 통보한 기간보다 짧아서는 아니 된다.
1. Prior to execution of the contract, the successful Bidder or the Supplier shall deposit a performance bond in the amount of 10% or more of the contract price, in cash and in the currency designated in the Bid Invitation (including checks issued by the Post Office or a financial institution subject to the Banking Act) or a guarantee specified in Article 37② of the Enforcement Decree of the Act on Contracts to which the State is a Party, and the validity period of such performance bond shall not be shorter than the period notified by PPS.
2. 제1호에 불구하고, 국외 계약상대자의 경우에는 조달청이 정하는 바에 따라 계약보증금을 계약체결 후에 납부하게 할 수 있다.
2. Notwithstanding subclause 1. above, in case of an overseas Contracting Party, the performance bond may be made to deposit after execution of the contract as designated by PPS.
3. 제2호에 의거하여, 공급자가 계약보증금을 납부하는 조건으로 계약체결한 경우, 공급자가 계약보증금을 납부하지 아니한 때 낙찰자는 계약보증금 납부에 대한 의무가 면책되지 않는다.
3. In case a Supplier entered into the contract with PPS on the condition that a Supplier may deposit the performance bond pursuant to subclause 2. above, a Successful Bidder shall not be exempted its responsibility for depositing the performance bond if the Supplier fails to deposit the performance bond.

제25조 계약의 체결

Article 25 Execution of the Contract

- ① 입찰설명서에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고, 낙찰자는 낙찰 통보를 받은 이후 신속히 조달청과 계약을 체결하여야 한다.
- ① Unless otherwise provided in the Bid Invitation, the successful Bidder shall enter into the contract with PPS without delay upon receiving award notice.
- ② 계약서류의 구성과 우선순위는 계약일반조건 제5조가 적용된다.

- ②Composition of the Contract documents and priorities thereof shall be as stipulated under Article 5 of the GP.
- ③낙찰자는 계약보증금 및 인지세를 납부한 후 조달청이 송부한 계약의 초안에 서명하여 조달청에 송부하여야 한다. 계약은 조달청이 낙찰자에 대한 계약체결 통보를 함으로써 그 효력이 발생한다. 단, 국외 입찰자 중 낙찰자가 결정된 경우에는 계약서 서면에 상호 서명하는 방법으로 계약을 체결한다.
- ③The successful Bidder shall, following the deposit of the performance bond and payment of stamp duty, sign the draft of the contract sent by PPS and deliver the signed original back to PPS. The contract shall become effective by PPS' notice to the successful Bidder of the execution of the contract, provided that if the successful Bidder is an overseas Bidder, the contract shall become effective when both parties have mutually signed the contract.
- ④기타 계약체결과 관련한 사항은 계약일반조건에 따른다.
- ④All other matters relevant to execution the contract shall be governed by the GP.

제26조 제품보증 및 하자보수보증금 납부

Article 26 Product Warranty and Deposit of Warranty Bond

제품보증 및 하자보수보증금과 관련하여서는 계약일반조건에서 정하는 바에 따른다.
All matters related to product warranty and deposit of warranty bond shall be governed by the GP.

①제품보증

①Product Warranty

1. 계약물품은 제12조 소정 입찰규격의 일반요건을 충족하여야 하며, 입찰자가 입찰시 제출한 증빙서류에 기재된 내역과 일치하여야 한다.
1. The contracted Goods shall satisfy the general requirements of the bid specifications prescribed in Article 12 hereof, and shall conform to information provided in the Bid Documents submitted by the Bidder at the time of bidding.
2. 계약상대자는 계약 하에서 공급되는 물품이 새것이고 사용된 적이 없으며 최신 디자인과 재질임을 보장해야 한다. 계약상대자는 계약에 의해 공급되는 물품이 수요기관이 정상적으로 사용함에 있어 설계, 재질이나 제품세공(규격에서 요구하는 설계, 재질의 경우 예외) 또는 계약상대자의 행위나 소홀에서 비롯되는 하자가 없음을 보장해야 한다.
2. The Contracting Party shall warrant that the Goods to be supplied pursuant

to the contract are new, unused and are of the most recent design and material. The Contracting Party shall warrant that the Goods supplied under the contract are free from any defects arising from design, material product processing (excluding design and material required by the specifications), any action or negligence of the Contracting Party that would interfere with the End User's ordinary use of the Goods.

3. 수요기관은 하자보증기간 중에 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함을 발견한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 가능한 신속하게 서면으로 통지하고 조달청에 알려야 한다. 본 호에 따른 통지를 하지 아니하더라도 본 항에 따른 조달청 또는 수요기관의 권리행사는 제한되지 아니한다.
3. If it is discovered during the warranty period that the specifications and quality of the Goods supplied fail to conform to the contract, the End User shall notify the Contracting Party in writing of such fact and notify PPS as soon as possible. Even if PPS or the End User does not notify the Contracting Party, the rights of PPS or the End User under this clause, shall not be restricted.
4. 제3호에 따른 통보를 받는 경우, 계약상대자는 최대한 빠른 시일내에 하자물품이나 부품을 수리 또는 교체하여야 한다. 이 경우에 모든 대체물품가격, 기타 추가비용(물자조작료, 운송료, 관세 등의 모든 추가비용을 포함)은 계약상대자의 부담으로 한다.
4. If the Contracting Party receives the notice described in subclause 3 above, the Contracting Party shall promptly repair or exchange the defective Goods or parts. In such instance, all costs and expenses to exchange the defective Goods and all other related costs and expenses (such as handling charges, transportation costs, and custom duties, and any and all additional expenses incurred) shall be borne by the Contracting Party.
5. 제3호에 따른 통보를 받고도 계약상대자가 적절한 기간 내에 하자에 대한 조치를 취하지 않을 경우, 조달청 또는 수요기관은 보증금 등의 몰수, 계약의 해제, 해지 등 계약상대자의 책임과 비용부담으로 적절한 조치를 취할 수 있다.
5. If the Contracting Party fails to take all necessary measures to cure the defects within a reasonable time after its receipt of the notice as stipulated in subclause 3, PPS or the End User may take the appropriate measures such as deposit confiscation, cancellation and termination of contract at the expense of the Contracting Party.
6. 본 항에서 정하고 있는 조달청 및 수요기관의 권리는 선택적으로 행사할 수 있

으며, 이는 예시적으로 열거된 것인바 조달청 및 수요기관은 일반적인 상거래에서 인정되는 계약위반으로 인한 손해배상청구 및 계약의 강제를 위한 법적 절차 등을 취할 수 있는 권리도 제한 없이 행사할 수 있다.

6. PPS and/or the End User may selectively exercise the rights prescribed in this clause ①. The rights prescribed in this clause are indicative, but not exhaustive or exclusive, and PPS and the End User may exercise, without limitation, other rights available by customary commercial practices such as making a claim for damages for the breach of the contract and taking legal measures for enforcing performance of the contract.

②하자보수보증금

②Warranty Bond

1. "하자보증기간"(warranty period)은, 입찰설명서에서 정한 경우에는 그 기간, 그 이외에는 납품 후 1년간의 기간을 의미한다. 하자보증기간은, 입찰설명서에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고, 물품이 성공적으로 설치되어 시험운행이 끝난 날 부터 기산한다.
1. Warranty period shall mean if specified in the Bid Invitation such specified period, and if not so specified, (1) year after the supply of Goods. Unless provided otherwise in the Bid Invitation, the warranty period shall commence from the date that the installation and test operation of the Goods have been successfully completed.
2. 입찰설명서에서 하자보증금을 납부할 것을 요구하는 경우, 계약상대자는 납품검사 완료일까지 하자보수보증금을 납부하여야 한다. 하자보증금의 납부에 관한 세부 절차 및 기준은 계약일반조건에서 정하는 바에 따른다.
2. If the Bid Invitation requires a deposit of warranty bond, the Contracting Party shall deposit a warranty bond by the last day of inspection of the Goods. The GP shall apply *mutatis mutandis* to the detailed procedure and criteria for deposit of the warranty bond hereunder.
3. 조달청은 계약보증금을 하자보수보증금으로 대체하게 할 수 있다.
3. PPS may permit the Contracting Party to substitute the performance bond with the warranty bond.

③계속공급보증

계약상대자는 계약물품과 예비부품이 계약과 하자보증기간동안 단종되거나 모델변경 없이 공급될 것을 보증해야 한다.

③Warranty for Continuous Supply

The Contracting Party shall warrant that the contracted Goods and its spare

parts shall be supplied during the term of the contract and the warranty period, without discontinuation or any model change.

④예비부품 또는 추천예비부품 관련 책임

④Liabilities with respect to Spare Parts or the Recommended Spare Parts

1. 조달청은 기술규격서에 명시된 예비부품이나 규격입찰서(제안서)에 명시된 추천 예비부품을 구매할 수 있다. 조달청이 요구할 경우, 입찰자는 예비부품 및 추천 예비부품에 대한 제조자의 가격표를 조달청에게 제출하여야 한다.
1. PPS may purchase the spare parts specified in the Technical Specifications or the recommended spare parts specified in the Specifications Bid(Proposal). Upon PPS' request, the Bidder shall submit to PPS the manufacturer's price list for the spare parts and the recommended spare parts.
2. 조달청이 상기 예비부품이나 추천예비부품을 구매하는 경우 계약상대자는 그 부품에 대해서도 본체와 동일한 내용으로 제1항에 따른 제품보증의 책임을 진다.
2. Where PPS purchases the aforementioned spare parts or the recommended spare parts, the Contracting Party shall have the same warranty liability for such parts as for the main body of the Goods.
3. 예비부품 또는 추천예비부품의 생산 중단이 예상되는 경우, 계약상대자는 조달청 또는 수요기관에게 그 사실을 통지하여 조달청으로 하여금 필요한 예비부품 또는 추천예비부품을 미리 구매할 수 있도록 하여야 한다.
3. If discontinuation of production of the spare parts or the recommended spare parts is expected, the Contracting Party shall notify PPS or the End User of such fact so that PPS may purchase the necessary spare parts or the recommended spare parts in advance.

[제27조 불성실계약자 <삭제> \(2023. 7. 1.\)](#)

[Article 27 Defaulted Contracting Party <삭제> \(2023. 7. 1.\)](#)

제9장 계약관리

CHAPTER IX CONTRACT MANAGEMENT

제28조 계약금액의 지급

Article 28 Payment of Contract Price

①계약금액의 지급

계약금액의 지급은 계약일반조건에 따른다.

①Payment of Contract Price

The contract price shall be paid in accordance with the GP.

②부대비용 정산

②Settlement of Ancillary Expenses

1. 조달청 또는 수요기관은 선하증권, 보험증권, 영수증 등 관련 증거서류에 근거하여 해당 거래의 인도조건에 따른 정확한 계약금액을 계산하고, 계약에서 정하는 바에 따라 공급자에게 계약금액을 지급한다. 위 계약금액은 공급자가 부담한 실비를 기준으로 하며, 아래 비용이 포함된다.
 - a. 항공 또는 선박운송비
 - b. 보험료
 - c. 관세 및 부가가치세를 포함한 세금
 - d. 내륙운송료, 창고료, 물자조작료, 통관비용, 기타 국내 비용
1. PPS or the End User shall calculate the accurate contract price for the relevant transaction in accordance with the Delivery Terms, based on supporting documents such as a bill of lading, insurance policy and receipt, and shall pay the contract price to the Supplier in accordance with the contract. The said contract price shall be based on the actual expenses incurred by the Supplier and shall include the following expenses:
 - a. air or marine transportation costs;
 - b. insurance premium;
 - c. taxes, including, inter alia, customs duties and VAT; and
 - d. inland transportation costs, warehouse fees, handling charges, expenses related to customs clearance, and other domestic expenses.
2. 조달청 또는 수요기관은 상기 관련 증거서류에 의한 비용이 계약서상 합의된 비용을 초과하는 경우 초과 금액을 지급하지 않는다.
2. Where the expenses based on the aforementioned supporting documents exceed the amount of expenses agreed in the contract, PPS or the End User shall not pay the excess amount.
3. 공급자는 실제 발생한 운송료나 보험료가 명시된 항공 또는 선박 선하증권, 보험증권과 실제 지불된 관세나 부가가치세 및 비용의 영수증을 조달청과 관계은행 및 수요기관에 제시해야 한다.
3. The Supplier shall present to PPS, relevant banks and the End User the air or marine transportation bill of lading specifying the actual transportation costs, insurance policies, and the receipts for customs duties, VAT and expenses actually paid.

③DDP에서 계약상대자의 의무

③Contracting Party's responsibility with respect to the contracts in DDP Delivery Terms

1. 통관과 관련하여 한국정부로부터 부과되는 모든 수입 관세와 세금은 계약상대자가 부담하여야 한다.
1. With respect to customs clearance, all import duties and taxes imposed by the Government on the Goods shall be borne by the Contracting Party.
2. 계약상대자는 자기 책임하에 통관을 수행하여야 한다.
2. The Contracting Party shall carry out the customs clearance under its responsibility.

④부족품 또는 부적합품 교체비용

④Expenses for the Replacement of Deficient or Unsuitable Goods

1. 부족,부적합 또는 기타 결함이 있는 물품이 공급된 경우 계약일반조건의 규정에 따른다
1. If any deficient, unsuitable, or defective Goods are supplied, such Goods shall be treated and handled in accordance with the GP.
2. 공급자가 부족, 부적합 또는 기타 결함 등으로 인하여 계약물품을 재공급하거나 교체하는 경우 계약상대자는 물자조작료, 운송료, 관세 등의 모든 추가비용에 대하여 연대책임이 있다.
2. If the Supplier re-supplies or replaces the contracted Goods due to deficiency, unsuitability or other defects, the Contracting Party shall be jointly and severally liable for all additional expenses such as handling charges, transportation costs and customs duties.
3. 조달청은 계약일반조건에서 정하고 있는 요율을 적용하여 지체상금을 부과할 수 있다. 그러나 교체품이나 부족 품목이 장비나 시스템의 운행에 중요한 부분이고 또 지체선적이 장비나 시스템 사용의 지연을 초래한다면, 지체상금은 계약물품의 전체 금액에 대하여 계산된다.
3. PPS may impose liquidated damages for delay at the rate set forth in the GP. However, if any of the replacements or the deficient Goods are material parts for the operation of the equipment or system of the contracted Goods, and the delay in shipment would cause delay in the use of the equipment or system, the liquidated damages for delay shall be calculated based on the full price of the contracted Goods.

⑤형식승인 또는 검정비용

물품이 대한민국 규정에 의거하여 형식승인 또는 공식 검정을 받아야 하는 경우 계

약상대자는 한국정부로부터 형식승인 또는 공식 검정을 받아야 하며, 그와 관련하여 발생하는 모든 비용은 계약상대자가 연대하여 부담한다.

⑤Expenses for Type Approval or Inspection

If the type approval or official inspection is required for the Goods pursuant to laws and regulations of Korea, the Contracting Party shall obtain the type approval or ensure that official inspection is conducted by the Government and the Contracting Party shall jointly and severally bear all relevant expenses.

⑥유보금

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 수요기관에서 유보금 설정을 요구한 때 또는 기타 필요에 의해 유보금을 설정한 경우에는 조달청은 총 계약금액의 100분의 10 이상에 해당하는 금액의 지급을 유보하고, 성공적 설치 완료 또는 기타 유보금 지급 조건이 충족되었다는 수요기관의 통보가 있는 후에 공급자에게 계약금액을 지급한다.

⑥Retention Money

If the End User requires retention money or retention money is required by any other necessities for the reasons provided in any of the subclauses below, PPS shall retain the payment of 10% or more of the total contract price, and shall pay the retained amount to the Supplier upon the End User's notice that installation of the contracted Goods or other conditions for payment of the retention money have been satisfied:

1. 계약물품이 설치작업이 필수적으로 요구되는 장비인 경우
1. installation of the equipment is essential;
2. 시운전까지 마치는 조건으로 계약한 장비인 경우
2. the equipment is purchased upon completion of test operations;
3. 한국철도공사, 지하철공사 등 철도전동차용 자재인 경우
3. the equipment for railway or subway is being supplied to the Korea Railroad Corporation, Rapid Transit Corporation, etc.;
4. 항공, 선박, 소방, 구조장비 등 국민의 생명과 안전에 중대한 영향을 미치는 품목에 해당하는 경우
4. the equipment has material effect on the lives and safety of people such as equipment for aircraft, ships, fire safety or rescue; or
5. 계약물품이 고가의 장비인 경우
5. the contracted Goods is of high value.

⑦국외 발생 수수료 등의 부담

대한민국 외에서 발생한 모든 은행수수료, 우편료와 그 밖의 비용, 관련 보증금의 납부에 따른 비용 등은 공급자가 부담한다.

⑦Overseas Expenses

The Supplier shall bear any and all bank commissions, postal and other expenses, and costs arising from or in connection with deposit of the relevant bonds, that have been incurred outside of Korea.

제29조 선적서류 제출

Article 29 Submission of Shipping Documents

①공급자는 계약물품의 선적이 완료된 경우 아래 각 호의 서류를 조달청이 지정한 은행이나 수요기관으로 송부하여야 한다.

①Upon completion of shipment of the contracted Goods, the Supplier shall send each of the following documents to the bank designated by PPS or the End User:

1. 항공 또는 무하자 본선적재 해상 선적서류 원본 - 선하증권 또는 항공화물운송장

1. an original copy of the clean and on-board bill of lading or air waybill;

2. 송장(물품 명세, 수량, 단가 및 총액 표시)

2. invoice (with description of Goods, number of Goods, unit price and total price);

3. 각각의 포장된 내용물을 확인할 수 있는 포장명세서

3. packing list identifying the contents of individual packages;

4. 지정된 검정기관이 발행하거나 제작자의 공장에서 검정한 검정증명서

4. certificate of inspection that (i) the designated inspection agency has issued or that (ii) certifies that an inspection has been conducted at the Manufacturer's factory;

5. 보험부보 인도조건인 경우에는 적하보험증권이나 증서

5. cargo insurance policy if the Delivery Term includes insurance; and

6. 원산지 증명서 등 기타 요구되는 서류

6. other required documents, such as certificate of country of origin, etc.

②선적서류상 물품의 수화인은 조달청으로 한다.

② The consignee of any goods on the shipping documents shall be PPS.

제30조 선적항 선택

Article 30 Selection of Loading Port

- ①미국에서 선적하는 항공운송의 경우 선적항은 로스앤젤레스(LAX), 샌프란시스코(SFO), 시카고(CHI), 댈러스(DFW), 애틀랜타(ATL) 또는 뉴욕(JFK) 공항 중에서 입찰자가 선택하는 공항으로 한다.
- ①For air transport from the U.S., the loading port shall be the airport selected by the Bidder from among the airports in Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO), Chicago (CHI), Dallas (DFW), Atlanta (ATL) and New York (JFK).
- ②미국 외 다른 국가에서 선적하는 경우, 입찰자는 당해 국가 내에서 잘 알려진 국제 공항 중에서 선적항을 선택하여야 한다.
- ②If the Goods are shipped from a country other than the U.S., the Bidder shall select a well-known international airport in the relevant country as the loading port.
- ③운송료를 계약상대자가 부담하는 경우에는 제1항 및 제2항의 제한을 받지 않는다.
- ③If the Contracting Party is responsible for the transportation costs, the restrictions in clauses ① and ② above do not apply.

제31조 위험물 분류 및 신고

Article 31 Classification and Reporting of Hazardous Materials

전체 또는 일부 구성품이 국제항공운송협회(IATA) 규정에 의한 위험물로 분류되어 다음 등급 중의 하나로 분류되는 경우 계약상대자는 세부견적서에 관련 분류내용을 명시하여야 한다. 이 경우 공급자는 계약물품 선적 시점에 「위험물품 화주(貨主)신고서」를 운송인에게 제출하여야 한다.

If all or parts of the contracted Goods are classified into one of the following classes of hazardous materials pursuant to the regulations of the International Air Transportation Association (the "IATA"), the Contracting Party shall clearly indicate such classification in the detailed quotation. In such instance, the Supplier shall submit a Shipper's Declaration for Dangerous Goods to the carrier at the time of shipment of the contracted Goods.

1. 폭발성물질
2. 가스류
3. 인화성 액체
4. 가연성 고체, 자연발화성 물질 및 물반응성 인화물질
5. 산화성 물질 및 유기과산화물
6. 독극물 및 전염성 물질
7. 방사성 물질

8. 부식성 물질

9. 유해성 물질이나 물품

1. Class 1 Explosives

2. Class 2 Gases

3. Class 3 Flammable liquids

4. Class 4 Flammable solids, spontaneous combustibles and substances dangerous when wet

5. Class 5 Oxidizers and organic peroxides

6. Class 6 Toxic and infectious substances

7. Class 7 Radioactive materials

8. Class 8 Corrosives

9. Class 9 Miscellaneous dangerous goods

제32조 수입승인 불허물품의 처리

Article 32 Measures for Goods Disapproved for Importation

입찰서류 검토과정에서 한국 내 수입승인서를 취득할 수 없음이 확인되거나 계약 체결 이후 수입승인서 취득이 불가능한 것으로 확인될 경우, 조달청은 입찰서류의 검토 및 평가에서 해당 품목을 배제하거나 계약을 해제할 수 있다.

If it is confirmed during the review of the Bid Documents or after the execution of the contract that an import license cannot be obtained for part or all of the contracted Goods or Goods to be contracted for, PPS may either exclude the relevant Goods from the review and evaluation of the Bid Documents or cancel the contract.

제33조 리스계약

Article 33 Lease Contract

조달청이 외자물품을 리스하기 위해 진행하는 입찰의 경우에는 다음과 같은 사항에 유의하여야 한다. 그 이외 리스계약과 관련한 사항은 시설대여(리스)일반조건에서 정한 바에 따른다.

The Bidder shall take note that the following terms shall apply if a bidding is conducted by PPS for the purpose of leasing foreign Goods ("**lease contract**"). To any other matters related to the lease contract that are not specifically discussed herein, the General Terms for the Lease Contracts shall apply.

①조달청은 물품에 대한 계약을 체결한 후 리스를 위한 입찰공고를 KONEPS에 게재한다.

①After entering into the contract for the Goods, PPS shall post the bidding

announcement for the lease contract on KONEPS.

- ②물품 계약에 따라 계약상대자가 받아야 할 계약금액은 조달청이 제1항에 따라 실행하는 입찰 결과 조달청과 리스계약을 맺은 리스회사에서 지급한다.
- ②The contract price payable to the Contracting Party pursuant to the Contract for the Goods shall be paid by the leasing company which will enter into the lease contract with PPS following PPS' bidding conducted in accordance with clause ① above.
- ③제1항의 입찰 절차로 인하여 리스계약이 지연됨에 따라 물품에 대한 계약금액의 지급이 지연되더라도 조달청과 수요기관은 이에 대해 책임지지 않는다.
- ③PPS and the End User shall not be held responsible for any delay in payment of the contract price for the Goods that resulted from a delay in the execution of the lease contract, and bidding procedures described under clause ① above.
- ④리스계약이 상당 기간 동안 체결되지 않는다면 물품에 대한 계약은 해제될 수 있다.
- ④The contract for the Goods may be terminated if the lease contract is not entered into by the relevant parties in due course of time.
- ⑤물품 계약상대자의 잘못으로 물품의 설치가 지연되는 등의 경우 그 기간 동안 발생한 리스이자 는 계약상대자가 연대하여 부담한다.
- ⑤If the installation of the Goods is delayed due to a fault of the Contracting Party of the contract for the Goods, such Contracting Party shall be jointly and severally liable for the interest accrued under the lease contract during the period of delay.

제34조 이의신청

Article 34 Filing of an Objection

입찰 및 계약체결 과정에서 불이익을 받은 자는 그 행위를 취소하거나 시정을 구하기 위하여 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에서 정한 바에 따라 이의신청을 할 수 있다.

A person who suffered undue disadvantages during the bidding procedures or the execution of the contract may file an objection pursuant to the Act on Contracts to which the State is a Party, in order to seek cancellation of or remedy for the relevant action.

제35조 부정당업자의 입찰참가자격 제한

Article 35 Restrictions of Eligibility to Bid Participation Against Unlawful

Firms

계약상대자, 입찰자 또는 낙찰자 등이 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조 또는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조에 해당 하는 경우에는 1월이상 2년이하의 범위내에서 입찰참가자격 제한조치를 받게 된다.

If the Contracting Party, the Bidder, or any of their respective bidding agents falls under Article 76 of the Enforcement Decree of the Act on Contracts to which the State is a Party or Article 92 of the Enforcement Decree of the Act on the Contracts to which a Local Government is a Party(collectively, the "Unlawful Firms"),the Unlawful Firms shall be subject to the restrictions on participation of the bidding within the period of at least one (1) month and no more than two (2) years.

제36조 계약상대자의 청렴의무

Article 36 The Contracting Party's Duty of Integrity

계약상대자는 입찰·낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정에서 직·간접적으로 금품·향응 등을 주거나 받는 경우 해당 입찰·낙찰이 취소되거나 계약이 해제·해지될 수 있음을 인지하고 그 불이익을 감수하며, 이에 이의를 제기하지 아니한다.

The Contracting Party shall acknowledge that it is fully aware and will accept that in the event it directly or indirectly engages in giving or accepting any bribes, entertainment, and/or other benefits in connection with processes of bidding, award of the contract entry into the contract, and/or performance of the contract, the relevant bidding and/or award of the contract may be cancelled, and that the contract may be terminated or cancelled. The Contracting Party hereby agrees to remain liable for all costs, expenses and losses arising therefrom, and not to raise any objections to such cancellation and/or termination.

제37조 소송관할법원 및 준거법

Article 37 A Court of Jurisdiction of the Litigation and Governing Law

①입찰설명서에서 달리 정한 경우를 제외하고, 입찰 및 계약과 관련하여 발생하는 소송은 법이 정하는 관할법원, 서울중앙지방법원, 조달청 본청 소재지 관할법원 중 조달청이 선정하는 법원이 관할권을 가진다

①Unless otherwise stated in the Bid Invitation, litigation arising in connection with the bidding or contracts shall be governed by one that PPS select among a court of jurisdiction set forth by the relevant act, the Seoul Central District Court, or the court of jurisdiction over where PPS headquarters are situated.

②입찰 및 그에 따른 계약의 준거법은 대한민국법(그 하위 규정 포함)으로 한다.

- ②The bidding and subsequent contract shall be governed by the laws of the Republic of Korea. (including the subordinate regulations)

제38조 공무원의 이익 불관여

Article 38 Non-Involvement of Public Official

공무원 또는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제35조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제38조에 따라 공무원으로 의제되는 자는 계약과 관련하여 또는 계약으로부터 발생하는 어떠한 혜택도 받을 수 없다.

Public officials or other persons deemed to be public officials pursuant to Article 35 of the Act on Contracts to which the State is a Party and Article 38 of the Act on Contracts to which a Local Government is a Party may not receive any benefits arising from or in connection with the contract.

제39조 다른 법률 등과의 관계

Article 39 Relationship with Other Relevant Legislations, etc.

- ①입찰공고문 등에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 입찰 및 계약에 대해 이 입찰유의서가 적용된다.

- ①Unless otherwise provided in the bidding announcement, this ITB shall apply to any and all matters related to the bidding and/or the contract.

- ②이 입찰유의서가 정하지 않은 사항은 다음 각 호의 법령, 규정 및 국제 상관례에 따른다.

1. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 또는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 같은 법 시행령·시행규칙
2. 특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정 및 특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 특례규칙
3. 특정물품 등의 조달에 관한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정 및 특정물품 등의 조달에 관한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 특례규칙
4. 조달사업에 관한 법률 및 같은 법 시행령·시행규칙
5. 조달청 외자입찰서 평가업무 처리규정
6. 계약 일반조건
7. 조달청 외자구매업무 처리규정
8. 그 밖의 관련 법령 및 규정

- ②Matters not addressed in this ITB shall be governed by the following laws, regulations and international commercial customs and practices.

1. Act on Contracts to which the State is a Party or the Act on Contracts to

which a Local Government is a Party and its Enforcement Decree, and the respective Enforcement Decrees and regulations thereunder

2. Enforcement Decree of the Act on Contracts to which the State is a Party for Specific Procurement and Enforcement Regulations of the Act on Contracts to which the State is a Party for Specific Procurement
3. Enforcement Decree of the Act on Contracts to which the State is a Party for Procurement of Specific Goods, etc. and the Enforcement Regulations of the Act on Contracts to which the State is a Party for Procurement of Specific Goods, etc.
4. Government Procurement Act, and its Enforcement Decree, and the respective Enforcement Decrees and regulations thereunder
5. Foreign Goods Bid Evaluation Regulations of PPS
6. GP
7. Foreign Goods Purchase Regulations of PPS
8. the other relevant laws and regulation

제40조 재검토 기한

Article 40. Review Period

조달청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 유의서에 대하여 2023년 7월 1일을 기준으로 매년 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

In accordance with 「Issued and administrative provisions for instructions and established rules」, Administrator of the Public Procurement Service shall review adequacy of this ITB every three years based on Jul. 1, 2021 (by the end of June of every three years), and if necessary, follow-up measures such as for improvement shall be taken.

부 칙

제1조(시행일) 본 유의서는 2018.9.10.부터 시행한다.

제2조(적용례) 본 유의서는 시행 이후 입찰공고를 하는 경우부터 적용한다.

ADDENDUM

Article 1 (Enforcement Date) This ITB shall enter into force on Sep. 10, 2018.

Article 2 (Applicability) This ITB shall apply from the date of bid announcement after the enforcement.

부 칙

제1조(시행일) 본 유의서는 2021.1.1.부터 시행한다.

제2조(적용례) 본 유의서는 시행 이후 입찰공고를 하는 경우부터 적용한다.

ADDENDUM

Article 1 (Enforcement Date) This ITB shall enter into force on Jan. 1, 2021.

Article 2 (Applicability) This ITB shall apply from the date of bid announcement after the enforcement.

부 칙

제1조(시행일) 본 유의서는 2023. 7. 1.부터 시행한다.

제2조(적용례) 본 유의서는 시행 이후 입찰공고를 하는 경우부터 적용한다.

ADDENDUM

Article 1 (Enforcement Date) This ITB shall enter into force on JUL. 1, 2023.

Article 2 (Applicability) This ITB shall apply from the date of bid announcement after the enforcement.

국외소재업체등록신청서

APPLICATION FOR THE OVERSEAS BIDDER REGISTRATION

수신 : 대한민국 PPS장 (To: the Administrator of PPS)			던스번호 (DUNS Number)		
신청인명 (Name of the Applicant)			사업자등록번호 (Business Registration No.)		
대표자명 (Name of the Representative)			주민등록번호 (National Identification Number of the Representative)		
주소 (Address of the Applicant)			전화번호(Tel. No.)		
			Fax 번호(Fax No.)		
업 태 (Type of the Applicant)	개인 / 법인 (Individual / Corporation)	소재국 (Nationality/Place of Establishment)		법인설립일 (Date of Incorporation)	
		자본금 (Capital)		종업원수 (Number of Employees)	
		최근 3년간 매출액 (Sales revenue for past 3 years)			
입찰 및 계약 서명권자 (Persons authorized to sign bids & contracts)	직 위 (Title)	성 명 (Name)		서명 또는 사용인감 (Signature or Seal)	
입찰참가 희망품류 (Goods for Bid)	품류 (Goods)	물품분류번호 (UNSPSC)		최근 3년간 매출액 (Sales revenue for past 3 years)	
신용정보 : Credit information					
신용등급 (Credit Rating)	신용평가사 (Credit Rating Agency)		신용평가일자 (Date of Credit Rating)		유효기간 (Effective Period)
					던스번호 (DUNS Number)

한국내 대리점, 대리인, 연락처 등을 기재하십시오.

Please list any and all of your Korean agents, representatives, and/or contact points.

이름(Name) 주소(Address) 전화번호(Tel. No.)

제출서류
(Required
Documents)

사업자등록증 또는 점포소유 증명서
(Certificate of Business Registration. or Office Ownership)

본인은 상기회사의 합법적인 대표자로서 위의 모든 사항이 틀림없음을 확인하며, 이에 경쟁입찰참가자격 등록을 신청합니다.

I, the undersigned, as the [*Applicant, legally authorized representative of the Applicant*], duly confirm that all of the above information is true and correct, and hereby duly apply for registration as the Bidder.

1. 제출서류는 신청자 소재국의 관할행정관서나 유관사업당국이 발행 또는 확인한 서류이어야 하며, 만일 관할행정관서나 유관사업당국에서 발행 또는 확인할 수 없는 서류는 공증을 받아 제출하여야 함.

1. Documents to be submitted must be issued or authenticated by the relevant government agency or authority of the Applicant's country of nationality or establishment, and any document which is not issued by or cannot be authenticated by the relevant government agency or authority shall be notarized.

2. 모든 기재사항은 한국어로 작성되어야 하며, 제출서류의 원본이 한국어 이외의 언어로 작성된 경우에는 원본에 한국어 번역문을 공증 받아 제출하여야 함.

2. This application form must be completed in Korean. If the Bid Documents to be submitted are drafted in a language other than Korean, notarized Korean translation thereof shall be submitted with the original documents.

날짜

Date

서명 또는 증명인감

Signature or Seal

신청자의 성명 및 직위

Name & Title of Applicant

E-Mail:

[별지 제2호 서식] (Appendix II)

외자구매입찰서(전산서식)
BID APPLICATION (ELECTRONIC FORM)

[Bid Announcement No.]

공고명 Name of the Announcement		인도조건 Delivery Terms	
입차공고번호차수 Bid Announcement No.- Sub No.		입찰번호 Bid Item No.	
문서작성일자 Date of Submission		구매요청번호 Purchase Request No.	
HSK. No.	Description	Q'ty	Unit

In compliance with Bid Invitation No. [] and General Provisions for Contract of the Public Procurement Service, the Republic of Korea, the undersigned hereby duly offers and agrees, if this bid is accepted within []calendar days after the date of opening, to furnish any and all items, at the price quoted for each, delivered to the place specified, within the delivery time indicated in the Bid Invitation.

[투찰정보]

[Bidding information]

내역 입력 후 반드시 추가버튼을 눌러 주세요.
Please make sure to press "Add" button after entering
information.

추가
Add

*Item No.		-	
-----------	----------------------	---	----------------------

[입찰가격 작성방법]

[Bid Price Information]

*Description		*Model	
*Price	▽ ※ 외자입찰유의서 제10조 제2항 및 입찰공고서에서 정하는 바에 따라 해당 통화로 가격 작성 * The bid price shall be stated in the currency in accordance with Article 10② of Instructions to Bidders for Foreign Contract and the bid announcement.		

FCA(FOB)	Ocean or air Freight	I/P	Custom Duty	Handling charge/ Installation Fee	VAT
*Gross Weight ton	ton	*Gross Measurement ton	ton		

[공급자/제조사 관련]

[Supplier/Manufacturer]

공급자 및 제조자의 인적사항은 검색창을 이용하여 선택하여 주시고, 없을 경우 직접 입력 바랍니다.

Please choose the appropriate profiles applicable to the Supplier and/or the Manufacturer using the search page. If the applicable choices are not available, please insert the relevant information.

Bidder's name			Identification No.		
Supplier	*Supplier's Name			검색 Search	
	*Address				
	DUNS No.				
	*Phone No.				
	*Fax No.				
	Advising Bank				
	Advising Bank Address				

DUNS No.: 국제신용평가사인 D&B(Dun & Bradstreet Inc.)에서 발급하는 9자리

DUNS No. : A nine-digit number issued by D&B (Dun & Bradstreet Inc.), a global credit rating company.

Maker 1	*Country			
	*Manufacturer's Name			검색 Search
	*Address			
	DUNS No.			
Maker 2	Country			
	Manufacturer's Name			검색 Search
	Address			
	DUNS No.			
Maker 3	Country			
	Manufacturer's Name			검색 Search

	Address					
	DUNS No.					
Country of Origin	*Country of Origin		검색 Search			
			검색 Search			
			검색 Search			
Remark	*1.Delivery	within			▽	after date(opening date) of L/C
	2.Installation	within			▽	after date(opening date) of L/C
	*3.Discharging Port					검색 Search
	*4.Loading Port					검색 Search
						검색 Search
						검색 Search
	*4-1.Transport	☐ Air ☐ Ocean ☐ Local				
	*5.Performance Bond	 % of contract amount ☐ Bidder ☐ Supplier				
	6.Warranty Period	 month after the completion of installation (test operation)				
	7.Warranty Bond	 % of contract amount ☐ Bidder ☐ Supplier				
	8.Inspection					
	*9.Partial Shipment	☐ PS Allowed ☐ PS Prohibited				
10.Others						

[입찰내역]

[Bidding Status]

NO	Item-No	Option A/B	Currency	Total Price	Model	Modification / Deletion
Grand-Total Price						

[필수 첨부문서 안내]

[Supplementary Documents Required for Submission]

입찰공고서에서 요구하는 서류를 첨부하여 송신하여야 무효입찰이 되지 않습니다.

In order for the Bid Application to be valid, the supplementary documents required by the bid

announcement shall also be attached and submitted.

전체 파일크기(모든 첨부파일 크기의 총합)는 총 24M, 1개의 첨부파일 크기는 4M를 초과할 수 없습니다.

The total file size for all files (sum of all attached files) should not exceed 24M, and an individual file size should not exceed 4M.

[첨부분서] 파일 첨부 후 반드시 [추가]버튼을 클릭 바랍니다.

[Attachments] Please make sure to press "Add" button after attaching the document.

문서명 Title of the Document			
파일명 Title of the File		찾아보기
Search	추가
Add
No.	문서명 Title of the Document	파일명 File Name	삭제 Delete

송신
Submit	출력
Print
--	---

[투찰정보]의 우측에 있는 추가 버튼을 클릭하여 생기는 [입찰내역]에 있는 내용만 투찰됩니다. 송신 후에는 변경 및 수정되지 않으므로 송신 전에 반드시 확인하십시오.

Only the information in the [Bidding Status], which appears when you click on the "Add" button next to the [Bidding Information], are submitted for bidding. Please therefore make sure to check before submission as changes or corrections cannot be made after submission.

[투찰정보]의 우측에 있는 추가 버튼을 클릭하여 생기는 [입찰내역]에 있는 내용만 출력되므로 출력 전에 반드시 확인하십시오.

Only the information in the [Bidding Status], which appears when you click on the "Add" button next to the [Bidding Information], can be printed. Please therefore make sure to check before printing.

[별지 제2-1호 서식] (Appendix II-1)

PPS BID FORM

BID			
Purchase Request (P.R.) No.		Invitation No.	
Bidding Item No.		Date of Bid	
In compliance with Bid Invitation No., _____ and General Provisions for <u>Foreign Contract</u> of the Public Procurement Service, the Republic of Korea, the undersigned hereby duly offers an degrees, if this bid be accepted within [] calendar days after the date of opening, to furnish any and all the items, at the price quoted for each, delivered to the place specified, within the delivery time indicated in the Bid Invitation.			
Bidder's Name & Address		Country of Origin	
Zip Code		Supplier's Name & Address	
Phone No.		Phone No.	
FAX No.		FAX No.	
Business Registration No.		Manufacturer's Name & Address	
Person in charge		Phone No.	
		FAX No.	
BIDDER'S SEAL & SIGNATURE		SUPPLIER'S SEAL AND SIGNATURE	
(Name & Title)		(Name & Title)	
AWARD			
Awarded for item Number		Public Procurement Service The Republic of Korea	
Contract Number			
Contract Amount			
Date of Contract			

[별지 제2-2호 서식] (Appendix II-2)

QUOTATION FORM

(For Overseas Supplied Goods)

Purchase Request (P. R.) No. :

Date :

Bid Invitation No. :

Item No.	Part No.	Description	Country of Origin	Q'ty	Price	
					Unit price	Total price
		FCA or FOB Total				
		Freight				
		CFR or CPT Total				
		Insurance Premium				
		CIF or CIP Total				
		Inland charge				
		DAP Total				
		Custom Duty				
		VAT				
		DDP Total				
	Service (if any)	cost of training				
		cost of warranty				
		cost of installation				
		cost of test-run				
		supervision fee				
		3rd inspection fee				
		other charge				
		Grand Total				

* Please note the price should be quoted according to the applicable delivery terms

Gross Weight Ton		Gross Measurement Ton	
Unit Total		Unit Total	

<Remark>

1. Delivery: Within __months (or days) after issuance of L/C.
2. Installation: Within __months (or days) after the request by the End-User
3. Inspection: Maker's to be final
4. Discharging port:
5. Loading Port:
6. Performance Bond: 10% of contract price to be deposited by (the Bidder or the Supplier)
7. Warranty Period:
8. Advising Bank:

Bidder's Seal & Signature
(Name & Title)

Supplier's Seal & Signature
(Name & Title)

<Note>

1. FCA (FOB) Price must be shown for each sub-item.
2. The unit used for the Goods for Bid must be consistent with the same used in the Bid Documents.
3. Sub-total price for each group of items must be separately quoted.
4. The third party inspection fee must be quoted separately for each item, but the fee is to be included in the FCA (FOB) column.
5. The Bidder must calculate the gross weight in tons and the gross measurement in tons for each item and indicate them clearly in the Quotation.
6. Each price of optional accessories and the Recommended Spare Parts must be quoted separately from the price of Goods required in the Bidding Documents.
7. If it is necessary to open a letter of credit to the Supplier's bank, such bank's name and address should be provided.

위의 'Note'는 작성요령이므로 입찰서 작성 시에는 생략

The 'Note' above is the instruction for drafting the Bid, and therefore should not be included in the Bid.

[별지 제2-3호 서식] (Appendix II-3)

DESCRIPTION OF GOODS FOR BID

I. For the Overseas Supplied Goods

Purchase Request (P. R.) No. :

Date :

Bid Invitation No. :

Item No.	Part No	Description	Model Name	Manufacturer	Q'ty	Country of Origin

Gross Weight Ton		Gross Measurement Ton	
Unit Total		Unit Total	

<Terms & Conditions>

1. Delivery: Within __months (or days) after issuance of L/C.
2. Installation: Within __months (or days) after the request by the End-User
3. Inspection: Maker's to be final
4. Discharging port:
5. Loading Port:
6. Performance Bond: 10% of contract price to be deposited by (the Bidder or the Supplier)
7. Warranty Period:
8. Warranty Bond:
9. Advising Bank:
10. Training:
- 11.
- 12.
- 13.

Bidder's Seal & Signature
(Name & Title)

Supplier's Seal & Signature
(Name & Title)

II. For the Domestically Supplied Goods

Purchase Request (P. R.) No. :

Date :

Bid Invitation No. :

Item No.	Part No	Description	Model Name	Q'ty	Country of Origin

<Terms & Conditions>

1. Delivery: Within months (or days) after contact
2. Installation: Within __months (or days) after the request by the End-User
3. Inspection: End-user's to be final
6. Performance Bond: 10% of contract price to be deposited by (the Bidder or the Supplier)
7. Warranty Period:
8. Warranty Bond:
9. Training :
- 10.
- 11.
- 12.

Bidder's Seal & Signature
(Name & Title)

Supplier's Seal & Signature
(Name & Title)

[별지 제3호 서식] (Appendix III)

From :

발신:

To : Public Procurement Service, The Republic of Korea

수신: 대한민국 조달청

Date :

일자:

Re : Supplier's Certificate Under

Bid Invitation No. :

입찰공고 관련 공급자증명서

본인은 위 기재 입찰공고와 관련한 입찰에 참여하는 공급자인바, (i) 계약일반조건상의 각 조건을 포함한 입찰설명서 및 (ii) 입찰서류의 내용을 모두숙지하고 있고, 입찰자가 낙찰자로 선정되는 경우 공급자 또한 전술한 (i) 및 (ii)의 내용에 구속되는 것을 인지하며 이에 동의한다. 공급자는 입찰설명서 및 계약서, 계약일반조건 및 계약일반조건 제5조에 기재된 기타규정 등의 내용에 따라 입찰자와 연대하여 계약을 이행할 책임과 의무를 지는 것을 확인한다.

I, the undersigned, as the proposed Supplier participating in the bidding with respect to the Bid Announcement written above, hereby confirm that I am fully familiar with (i) the terms of Bid Invitation, including those of the General Provisions for foreign Contract (hereinafter "GP"), and hereby acknowledge and agree that once the Bidder is awarded the contract, the Supplier shall also be bound by the terms of the contract. I further confirm that I will take the responsibility, jointly with the Bidder, for complete performance of the contract, in accordance with the Bid Invitation, the contract and other regulations provided under the GP, including Article 5 thereof.

(Signature 서명)

(PRINT)

(Name and Title 성명 및 직책)

Supplier's Name 공급자명:

Address 주소:

Phone number 전화번호:

Fax number 팩스번호:

DUNS number دن스번호:

[별지 제4호 서식] (Appendix IV)

From :

발신:

To : Public Procurement Service, The Republic of Korea

수신: 대한민국 조달청

Date :

일자:

Re : Manufacturer's Certificate Under

Bid Invitation No. :

입찰공고 관련 제조자증명서

본인은 아래 기재 공급자가 위 기재 입찰공고와 관련한 입찰에 참여하여 제안한 물품의 제조자인바, 가격, 인도 일정 및 규격의 측면에서 제조자의 물품에 대한 제품보증(warranty) 내용은 간행물, 카탈로그 및 도면에 분명하고 상세하게 기술된 바와 같으며, 입찰자가 낙찰자로 선정되는 경우 이러한 내용의 제품보증(warranty)은 모두 _____(공급자 명칭)을 통하여 수요기관에 이전되어 수요기관이 직접제품보증(warranty) 혜택을 모두누릴 수 있음을 확인한다.

I, the undersigned, as the manufacturer of the Goods proposed by the Supplier participating in the bidding for the Bid Invitation above, hereby certify that my warranty of the Goods conforms to price, delivery schedules and specifications of the Goods as described in published literature, catalogues and drawings, and that if the Bidder is awarded the contract, such warranty shall duly be passed to the End User through (Name of the Supplier), so that the End User may directly enjoy the benefits of the warranty.

(Signature 서명)

(PRINT)

(Name and Title 성명 및 직책)

Manufacturer's Name 제조자명:

Address 주소:

Phone number 전화번호:

Fax number 팩스번호:

DUNS number دن스번호:

[별지 제5호 서식] (Appendix V)

AFTER SALES SERVICE PLAN

사후관리(A/S) 계획서

Goods for Bid 입찰물품					
Manufacturer 제조사명					
Supplier 공급자명					
Agent or Representative in Korea 국내 대리인/대표자	Name 성명	Tel, Fax No. 전화, 팩스번호	Address 주소		
Person in charge of service 사후관리 담당자	Name 성명	Department 소속 부서	Tel, Fax No. 전화, 팩스번호		
Number of inspections/Year 연간 검사횟수					
	Parts No. 부품 번호	Description 특징	Quantity 개수	Unit Price 단가	Remarks 비고
List of major parts to be used for after sales service period 사후관리기간동안 사용예정인 부품목록					
Service charge 사후관리 수수료	Yes ☐ No ☐	(If yes, specify labor cost per hour) (수수료가 있는 경우 시간당 인건비 기재필요)			
Do you hold any previous contract for after sales service in Korea 국내에서 사후관리를 위하여 계약을 체결한 적이 있는지 여부	Yes ☐ No ☐	(If yes, identify and specify the same) (체결한 적이 있는 경우 해당 계약 기재필요)			
Period of after sales service after Warranty Period 사후관리 기간 (보증기간 이후)	1 Year ☐	2 Year ☐	3 Year ☐	4 Year ☐	
	More than 5 Years ☐				

Signature 서명

Name of the Bidder 입찰자명

<Remark>

사후관리(A/S)계획서에는 계약물품이 정상적인 운영상태를 유지하기 위해 필요한 정기적인 예방정비, 장애복구, 장애보수 및 처리방법 등이 포함되어야 한다.

After Sales Service Plan should include regular preventative maintenance necessary for the contracted goods to maintain the normal operation, failure recovery, repair and handling of failure, etc.

[별지 제6호 서식] (Appendix VI)

SPECIFICATIONS BID(PROPOSALS)

규격입찰서(제안서)

Purchase Request (P.R) No.:	Bid Invitation No.:
	Date of Bid:
In compliance with Bid Invitation No._____, <u>Instructions to Bidders for Foreign Contract, and the General Provisions for Foreign Contract</u>, the undersigned duly submits and agrees, if this bid be accepted within [] calendar days after the date of opening, to furnish any and all the items within the delivery time specified in this Specifications Bid(Proposals). 입찰공고 ____, 외자입찰 유의서, 계약일반조건에 따라, 아래 서명한 본인은 개찰일 이후 []일 이내에 낙찰자로 선정되는 경우, 본 규격입찰서(제안서)에 기재된 인도일정 내에 모든 물품 등을 제공할 것에 동의하고 이를 확인합니다.	
Delivery Terms 인도조건	Country of Origin 원산지
Port of Discharge 하역항	Manufacturer 제조자명
Bidder 입찰자명	Supplier 공급자명
Address 입찰자 주소	Address 공급자 주소
Telephone No. 전화번호	Cable Address 전신 주소
PPS Registration No. 조달청 등록번호	Nationality 국적
Bidder's Seal or Signature 입찰자 서명 또는 기명날인	Supplier's Seal or Signature 입찰자 서명 또는 기명날인
Name of the Signatory and the Time of Signing 서명인 성명 및 서명시각	Name of the Signatory and the Time of Signing 서명인 성명 및 서명시각

[별지 제7호 서식] (Appendix VII)

APPLICATION FOR CANCELLATION OF THE BID
입찰취소신청서

Purchase Request No. 구매요청 번호:

Bidding Item No. 입찰번호:

Name of the Bidder 입찰자명:

Representative of the Bidder 입찰자의 대표자 성명:

Registration Number 등록번호:

Reason(s) for Cancellation 취소사유:

I , the undersigned, hereby apply for cancellation of the foregoing bid submission.

상기 입찰의 취소를 신청합니다.

Date 일자:

Name of the Bidder 입찰자명:

Representative of the Bidder 입찰자의 대표자 성명: (seal)

To the Administrator of Public Procurement Service

조달청장 귀하

Certificate of Receipt 접수증

Purchase Request No. 구매요청 번호:

Date and Time of Registration 접수일시:

Name of the Bidder 입찰자명:

Representative of the Bidder 입찰자 대표자 성명:

The Public Procurement Service hereby confirms the Bidder's submission of this Application
and issues the certificate of its receipt.

위 건에 대한 입찰취소신청서를 접수하고 이 접수증을 교부합니다.

Date 일자:

Administrator of Public Procurement Service (seal)

조달청장 (인)

[별지 제8호 서식] (Appendix VIII)

From :

발신:

To : Public Procurement Service, The Republic of Korea

수신: 대한민국 조달청

Date :

일자:

MEMORANDUM OF PAYMENT 지급각서

Bid Invitation No. 입찰공고 번호	
Goods for Bid: 입찰대상물품	
Date of Bid 입찰신청일자	

We, the undersigned, hereby guarantee that if awarded a contract we will perform faithfully the requirements of the contract.

아래 서명한 본인은 낙찰자로 선정될 경우 계약상 요구사항을 성실히 이행할 것을 이에 보장합니다.

Should we withdraw our bid before its expiration or after being awarded the contract by PPS, or should we refuse to conclude the contract, or should we fail to deposit or provide performance bond in accordance with the contractual conditions, we guarantee to pay PPS immediately an amount equivalent to five (5) percent of the total bid price.

본인이 입찰서류의 유효기간 만료 전 또는 낙찰자로 선정된 후 입찰을 철회하거나, 계약 체결을 거부하거나, 계약일반조건에 따른 계약보증금을 지급 또는 제공하지 않는 경우, 본인은 조달청에게 즉시 입찰가격의 5%에 해당하는 금액을 지급할 것을 보장합니다.

We further guarantee that we will not claim against or appeal against PPS in relation to any unfavorable action which may be taken against us by PPS on the grounds that we have not complied with the above conditions.

또한 본인이 위와 같은 조건에 따르지 않았음을 이유로 조달청이 본인에게 어떠한 불리한 조치를 취하더라도 이에 대하여 조달청에게 이의를 제기하거나 불복하지 않을 것임을 보장합니다.

(Signature 서명)

(Name and Title 성명 및 직책)

※ 본 서식은 입찰보증금 납부 대신 제출하는 지급각서임.

This memorandum of payment is to be submitted in lieu of the bid bond.

[별표 제1호] (Schedule 1)

< Price Quotation by Delivery Terms 인도조건에 따른 가격의 견적>

Delivery Terms (인도조건)		Price Quotation (가격견적)
(1)	EXW(Ex Works)	Price of EXW includes inspection fee and packing charge. EXW 조건 가격은 검사비와 포장비가 포함되어야 한다.
(2)	FCA(Free Carrier)	Price of FCA includes charges with respect to export customs declaration, and carriage to named place of departure, in addition to the EXW price as provided in (1). FCA 조건 가격은 상기 (1)의 가격에 수출국내 운송료와 수출비용이 포함되어야 한다.
(3)	FOB(Free on Board)	Price of FOB includes charges with respect to export customs declaration, carriage to port, unloading in port of export, and loading onto the vessel/airplane in port of export in addition to the EXW price as provided in (1). FOB 조건 가격은 상기 (1)의 가격에 수출국내 운송료, 수출비용, 본선적재비용이 포함되어야 한다.
(4)	CFR(Cost and Freight)	Price of CFR includes freight charge to port of import in addition to the FOB price as provided in (3). CFR 조건 가격은 상기 (3)의 가격에 수입항까지의 운송료가 포함되어야 한다.
(5)	CPT(Carriage Paid To)	Price of CPT includes freight charge to the delivery place in addition to the FCA price as provided in (2). CPT 조건 가격은 상기 (2)의 가격에 지정목적지까지의 운송료가 포함되어야 한다.
(6)	CIF(Cost Insurance and Freight)	Price of CIF includes insurance premium in addition to the CFR price as provided in (4). CIF 조건 가격은 상기 (4)의 가격에 보험료가 포함되어야 한다.
(7)	CIP(Carriage and Insurance Paid To)	Price of CIP includes insurance premium in addition to the CPT price as provided in (5). CIP 조건 가격은 상기 (5)의 가격에 보험료가 포함되어야 한다.
(8)	DAP(Delivered At Place)	Price of DAP includes inland handling charge such as freight in import country in addition to the CIF or CIP price as provided in (6) or (7). DAP 조건 가격은 상기 (6) 또는 (7)의 가격에 수입국내 운송료와 같은 국내 취급비용이 포함되어야 한다.
(9)	DDP(Delivered Duty Paid)	Price of DDP includes custom duties and VAT in the country of import in addition to the DAP price as provided in (8). DDP 조건 가격은 상기 (8)의 가격에 국내 수입 관세, 기타 수입조세, 부가가치세가 포함되어야 한다.